



全国优秀教材特等奖

义务教育教科书

八年级 下册

道德 与 法治



人民教育出版社

义务教育教科书

道德与法治

八年级 下册

教育部组织编写

总主编 朱小蔓

人民教育出版社

· 北京 ·

目 录



第一单元 坚持宪法至上 1

第一课 维护宪法权威 2

党的主张和人民意志的统一 2

治国安邦的总章程 12

第二课 保障宪法实施 20

坚持依宪治国 20

加强宪法监督 26



第二单元 理解权利义务 33

第三课 公民权利 34

公民基本权利 34

依法行使权利 43

第四课 公民义务 47

公民基本义务 47

依法履行义务 53



第三单元 人民当家作主 61

第五课 我国的政治和经济制度 62

根本政治制度 62

基本政治制度 66

基本经济制度 74

第六课 我国国家机构 78

国家权力机关 78

中华人民共和国主席 83

国家行政机关 85

国家监察机关 90

国家司法机关 94



第四单元 崇尚法治精神 97

第七课 尊重自由平等 98

自由平等的真谛 98

自由平等的追求 103

第八课 维护公平正义 108

公平正义的价值 108

公平正义的守护 114

第一单元

坚持宪法至上

宪法以法律的形式确认了中国各族人民奋斗的成果，明确了国家的指导思想是马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，规定了国家的根本制度、根本任务和基本原则，是国家的根本法，具有最高的法律效力。全国各族人民、一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织，都必须以宪法为根本的活动准则，并且负有维护宪法尊严、保证宪法实施的职责。每个公民都应该坚持宪法至上，认真学习宪法，坚决捍卫宪法。全国各族人民在中国共产党领导下，把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴。



第一课

维护宪法权威

我国宪法是党的主张和人民意志的统一，是治国安邦的总章程。规范国家权力运行以保障公民权利，是我国宪法的核心价值追求。那么，为什么说我们有尊严的生活要由宪法予以保障？为什么国家权力的运行规则要由宪法作出规定？

党的主张和人民意志的统一



运用你的经验

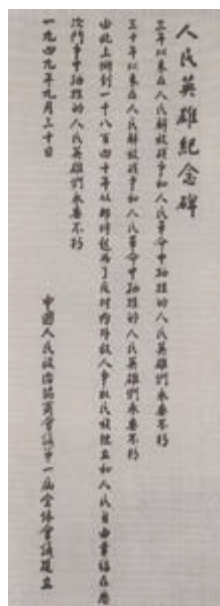
◇ 人民英雄纪念碑位于北京天安门广场。碑身正面镌刻着毛泽东题词“人民英雄永垂不朽”八个镏金大字。碑身背面是毛泽东起草、周恩来题写的碑文。碑文内容如下。

三年以来，在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽！

三十年以来，在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽！

由此上溯到一千八百四十年，从那时起，为了反对内外敌人，争取民族独立和人民自由幸福，在历次斗争中牺牲的人民英雄们永垂不朽！

▶ 请谈谈你对碑文的理解。



◆ 中国人民具有光荣的革命传统。宪法序言指出：“一九一一年孙中山先生领导的辛亥革命，废除了封建帝制，创立了中华民国。但是，中国人民反对帝国主义和封建主义的历史任务还没有完成。一九四九年，以毛泽东主席为领袖的中国共产党领导中国各族人民，在经历了长期的艰难曲折的武装斗争和其他形式的斗争以后，终于推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治，取得了新民主主义革命的伟大胜利，建立了中华人民共和国。从此，中国人民掌握了国家的权力，成为国家的主人。”

- ▶ 宪法序言中的这段话告诉我们什么道理？
- ▶ 新中国成立后，人民是如何确认奋斗成果的？

坚持中国共产党领导

中国新民主主义革命的胜利和社会主义事业的成就，是中国共产党领导中国各族人民战胜许多艰难险阻而取得的。新中国成立后，中国共产党领导人民制定宪法，以法律的形式确认了中国各族人民奋斗的成果，确立了在历史和人民的选择中形成的中国共产党的领导地位。我国宪法是党的主张和人民意志的统一。



阅读感悟

《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》指出：中国共产党自一九二一年成立以来，始终把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为自己的初心使命，始终坚持共产主义理想和社会主义信念，团结带领全国各族人民为争取民族独立、人民解放和实现国家富强、人民幸福而不懈奋斗，已经走过一百年光辉历程。

一百年来，党领导人民浴血奋战、百折不挠，创造了新民主主义革命的伟大成就；自力更生、发愤图强，创造了社会主义革命和建设的伟大成就；解放思想、锐意进取，创造了改革开放和社会主义现代化建设的伟大成就；自信自强、守正创新，创造了新时代中国特色社会主义的伟大成就。党和人民百年奋斗，书写了中华民族几千年历史上最恢宏的史诗。

我国宪法第一条规定：“中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。社会主义制度是中华人民共和国的根本制度。中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。”中国共产党是中国工人阶级的先锋队，同时是中国人民和中华民族的先锋队。全心全意为人民服务是党的根本宗旨。党的最高理想和最终目标是实现共产主义。

中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势，是党和国家的根本所在、命脉所在，是全国各族人民的利益所系、命运所系。党是最高政治领导力量。党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。必须坚决维护党中央权威，健全总揽全局、协调各方的党的领导制度体系，把党的领导落实到国家治理各领域各方面各环节。



相关链接

《中国共产党章程》规定，民主集中制是党的根本组织原则。党是根据自己的纲领和章程，按照民主集中制组织起来的统一整体。党的最高领导机关，是党的全国代表大会和它所产生的中央委员会。党的地方各级领导机关，是党的地方各级代表大会和它们所产生的委员会。党的各级委员会向同级的代表大会负责并报告工作。

中共中央组织结构图



中国共产党领导人民制定宪法和法律，领导人民实施宪法和法律，做到党领导立法、保证执法、支持司法、带头守法。中国共产党要履行好执政兴国的重大职责，必须在宪法和法律范围内活动，依据宪法和法律治国理政。

国家权力属于人民

我国是人民民主专政的社会主义国家。国家的一切权力属于人民，这是我国宪法的基本原则。

宪法确认我国的国家性质，明确人民当家作主的地位。我国宪法第二条规定：“中华人民共和国的一切权力属于人民。”

宪法规定的社会主义经济制度奠定了国家权力属于人民的经济基础。我国经济制度的基础是生产资料的社会主义公有制。这一制度保证人民成为生产资料的所有者，成为国家的主人。



探究与分享



人民代表大会审议预算执行情况报告



企业职工代表大会表决方案



村民参加村务公开会



年满18周岁的学生投票选举
人民代表大会代表

► 以上四幅图中，公民通过哪些途径和形式参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务？

宪法规定的社会主义政治制度明确了人民行使国家权力的基本途径和形式。广大人民通过人民代表大会行使国家权力，通过各种途径和形式，管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务，将一切权力属于人民的原则贯彻于国家生活的各个领域和方面。

宪法规定广泛的公民基本权利，并规定实现公民基本权利的保障措施。宪法还规定国家武装力量属于人民，它的任务是巩固国防，抵抗侵略，保卫祖国，保卫人民的和平劳动，参加国家建设事业，努力为人民服务。



相关链接

我国宪法规定的公民基本权利非常广泛，涉及政治、经济、文化等各个领域，主要包括以下几类。

平等权

政治权利和自由

人身自由

社会经济权利

文化教育权利和自由

宗教信仰自由



探究与分享

在第二届全国青少年模拟政协活动中，中学生扮演政协委员，通过实地调研撰写了大量提案。其中，《关于进一步开展中小学节俭教育的提案》《关于完善学生社会实践体制的提案》和《关于加强公共场所母婴室建设的提案》被评为“最佳提案”。在全国政协委员的指导下，学生继续修改和完善这些提案，最终形成能够提交政协会议的正式提案。2016年3月1日，他们将提案交到三位全国政协委员的手中，由这些政协委员提交给全国政协十二届四次会议。

► 中学生通过撰写提案参与国家事务，这给我们什么启示？

一切权力属于人民的宪法原则，归根结底就是要保证人民当家作主。我们要依法积极参与国家政治生活，担当起国家主人应尽的责任。

国家尊重和保障人权



探究与分享



实施义务教育



提供营养午餐



开办农家书屋



开展再就业培训

- ▶ 以上四幅图分别说明公民享有什么权利？这些权利是如何实现的？
- ▶ 请列举自己感受到的国家改善公民生存与发展状况的实例。

人民幸福生活是最大的人权。我国宪法规定：“国家尊重和保障人权。”尊重和保障人权是我国的宪法原则，它要求各级国家机关树立尊重和保障人权的理念，加强人权法治保障，保证人民依法享有广泛权利和自由。



阅读感悟

◆ 1991年11月，国务院新闻办公室发表《中国的人权状况》白皮书。这是中国政府向世界公布的第一份人权官方文件。它指出，中国的人权具有广泛性、公平性、真实性的显著特点。

◆ 为落实尊重和保障人权的宪法原则，中国政府先后制定了《国家人权行动计划（2009—2010年）》《国家人权行动计划（2012—2015年）》《国家人权行动计划（2016—2020年）》和《国家人权行动计划（2021—2025年）》。中国政府不断加大各项人权保障力度，人民生活水平和质量进一步提高，经济、社会和文化权利得到全面加强，公民权利和政治权利得到切实保障，全社会尊重和保障人权的意识明显提升，国际人权交流与合作不断发展，中国特色社会主义人权事业迈上新台阶。

◆ 2016年12月，国务院新闻办公室发表《发展权：中国的理念、实践与贡献》白皮书。它指出，发展权是一项不可剥夺的人权，象征着人类尊严和荣耀；发展权的主体是人民；发展权是个人人权与集体人权的统一，它的实现是一个历史过程，它的保障必须是可持续的，它应为各国人民共有共享。

在我国，人权的主体非常广泛，既包括我国公民，也包括外国人等。不仅保护个人，也保护群体。宪法保护的人权内容也很广泛，既包括平等权和人身权利、政治权利，也包括财产权、劳动权、受教育权等经济、社会、文化方面的权利。



相关链接

受教育权是我国宪法规定的公民基本权利。目前，我国已经初步形成包括教育法、教师法、义务教育法等法律在内的教育法律体系，为保障公民的受教育权奠定了法律基础。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出推进基本公共教育均等化，具体包括巩固义务教育基本均衡成果，完善办学标准，推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化；巩固提升高中阶段教育普及水平；完善普惠性学前教育和特殊教育、专门教育保障机制；等等。

尊重和保障人权是立法活动的基本要求。我国宪法规定了公民享有的广泛的基本权利，法律进一步明确了公民享有的各项具体权利，规定了侵害权利的法律责任。



探究与分享

2016年9月29日，国务院发布《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》，要求推进服务事项网上办理：“凡与企业注册登记、年度报告、变更注销、项目投资、生产经营、商标专利、资质认定、税费办理、安全生产等密切相关的服务事项，以及与居民教育医疗、户籍户政、社会保障、劳动就业、住房保障等密切相关的服务事项，都要推行网上受理、网上办理、网上反馈，做到政务服务事项‘应上尽上、全程在线’。”推进“互联网+政务服务”，不仅可以实现信息多跑路、群众少跑腿，而且能加大信息公开力度，监督政府不断提高服务水平。

► 对于这一举措，有人认为它能够让政府服务更便捷。你怎么看？

行政机关在执法过程中应当树立尊重和保障人权的意识，做到严格规范公正文明执法，坚持依宪施政、依法行政、简政放权。

监察机关依照法律规定独立行使监察权，加强对所有行使公权力的公职人员的监督，保护公民的各项合法权益。



探究与分享

原告柯先生乘坐被告某公司的客车发生交通事故而严重受伤，司法鉴定为二级伤残。在案件审理过程中，人民法院了解到柯先生经济困难且身在边远地区、无力到庭等情况后，积极与被告沟通，前往柯先生住地开庭，促成双方当事人和解，被告当庭支付给柯先生28万元赔偿款。

► 人民法院的做法对于保障柯先生的合法权益有何积极作用？

审判机关、检察机关要依照宪法和法律的规定独立行使审判权、检察权，保护公民的各项合法权益。

国家加强法治宣传教育，弘扬社会主义法治精神，建设社会主义法治文化，增强全民法治观念，形成全民守法的氛围和习惯，努力将人权理想变成现实。



阅读感悟

中国人权事业取得的巨大成就

一、发展权利。采取有效措施保障公民获得公平发展的机会，让更多人分享改革发展的“红利”。

二、人身权利。强化食品安全监管，重视被追诉人、被羁押者和罪犯的人身权利保障，切实保障公民人身权利。

三、民主权利。通过立法正式确立了国家宪法日，积极推进公民民主权利实现。

四、公正审判权。各级司法机关强化司法公正、公开，积极推进多项司法改革举措，进一步促进公正审判权有效实现，司法领域人权保障迈上新台阶。

五、少数民族权利。各少数民族的公民、政治权利和经济、社会、文化权利进一步得到保障。

六、妇女、儿童和老年人权利。进一步贯彻男女平等基本国策，落实儿童最大利益原则，加快推进社会养老服务体系建设和养老服务业发展，切实保障妇女、儿童和老年人合法权益。

七、残疾人权利。继续推出一系列保障和改善残疾人民生的措施。

八、环境权利。以治理环境突出问题为重点，努力保障广大人民群众的环境权利，积极探索中国特色生态文明建设道路。

九、对外交流与合作。积极参与国际人权交流与合作，推动国际人权事业健康发展。

——节选自《2014年中国人权事业的进展》白皮书



拓展空间

贫困是实现人权的最大障碍。中国的脱贫行动是中国人权事业进步的最显著标志。在迎来中国共产党成立一百周年的重要时刻，我国脱贫攻坚战取得了全面胜利，现行标准下9 899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列，区域性整体贫困得到解决，完成了消除绝对贫困的艰巨任务，创造了又一个彪炳史册的人间奇迹！特别是在全球贫困状况依然严峻、一些国家贫富分化加剧的背景下，我国提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标，赢得国际社会广泛赞誉。我们积极开展国际减贫合作，履行减贫国际责任，为发展中国家提供力所能及的帮助，做世界减贫事业的有力推动者。

► 国家为什么大力开展扶贫工作？

治国安邦的总章程



运用你的经验

小眉的周记

在周记中，小眉接着提出以下三个问题。

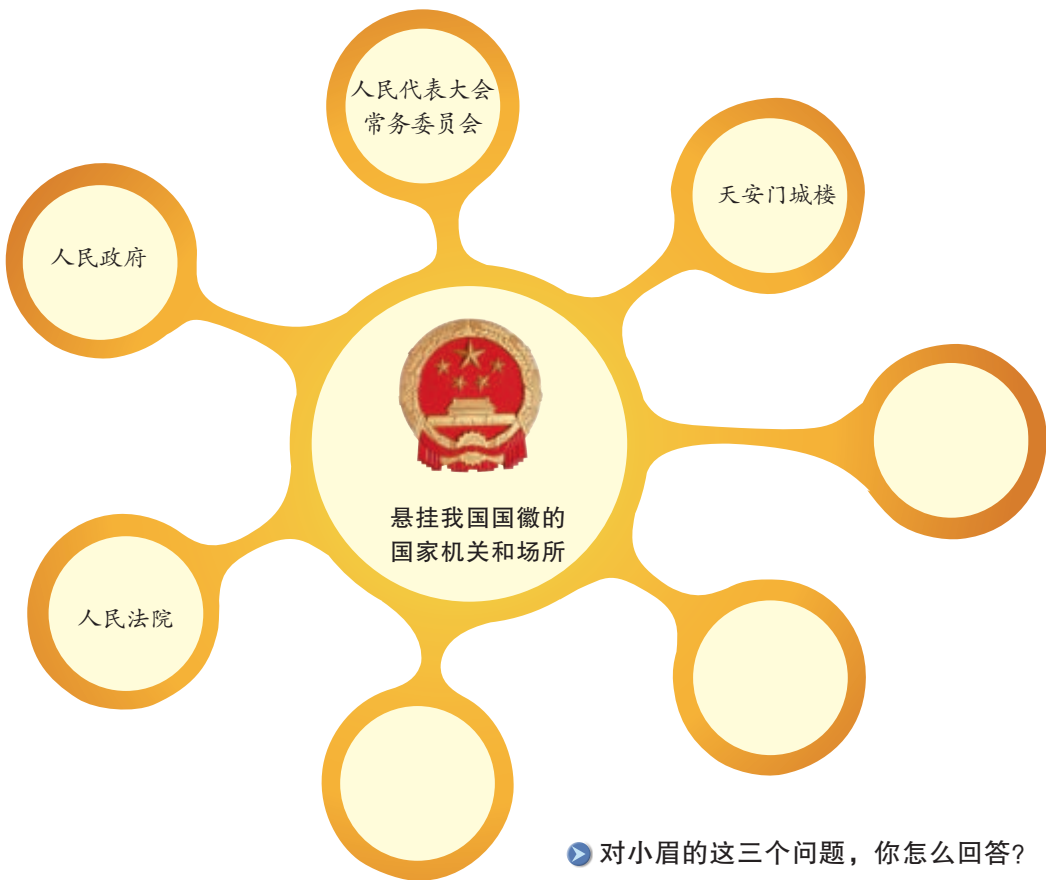
❖ 除了这三个国家机关外，还有哪些国家机关和场所悬挂国徽？

❖ 为什么这些国家机关和场所要悬挂国徽？

❖ 这些国家机关之间是什么关系？

从我家到学校这段路上有三个国家机关，分别是市人民代表大会常务委员会、区人民政府、区人民法院。每当我乘公交车从这些国家机关门前

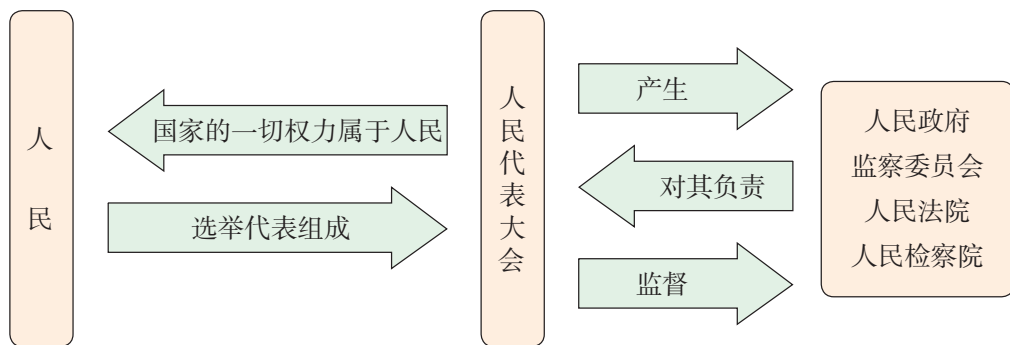
经过，看到悬挂在正门上方庄严肃穆的国徽时，心里就产生一种对祖国的崇敬之情，也有一些不解的问题……



▶ 对小眉的这三个问题，你怎么回答？

设置国家机关

我国的一切权力属于人民。人民代表大会是人民行使国家权力的机关。我国宪法第三条规定：“全国人民代表大会和地方各级人民代表大会都由民主选举产生，对人民负责，受人民监督”；“国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生，对它负责，受它监督”。



阅读感悟

✧ 1949年9月29日，中国人民政治协商会议第一届全体会议通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》。它规定了人民民主专政的国体和人民代表大会制度的政体，规定了政治、军事、经济、文教、民族和外交等基本制度和政策，起了临时宪法的作用。1949年10月1日，毛泽东主席宣告中华人民共和国中央人民政府成立。



中国人民政治协商会议
共同纲领

✧ 1954年9月20日，中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次会议通过了《中华人民共和国宪法》。宪法进一步确认了人民民主专政的国体和人民代表大会制度的政体，为人民当家作主提供了可靠的制度保障和宪法依据。宪法通过后，一届全国人大一次会议又通过了《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》《中华人民共和国国务院组织法》《中华人民共和国人民法院组织法》《中华人民共和国人民检察院组织法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》。



五四宪法

宪法通过设置国家机构，授予国家机构特定职权，明确国家机构的组成、任期、工作方式等内容，使得国家权力的运行稳定有序。国家机构依据宪法行使权力，以实现和维护人民的根本利益。



阅读感悟

在立法过程中，要坚持民主立法的价值取向。2018年6月29日，《中华人民共和国个人所得税法修正案（草案）》面向社会公开征集意见。在一个月的时间里，立法机关通过网络方式收到的意见总数超过13万条。在充分听取和吸收各方面意见后，2018年8月31日，十三届全国人大常委会第五次会议表决通过了关于修改个人所得税法的决定。

我国宪法第三条规定：“中华人民共和国的国家机构实行民主集中制的原则。”我国国家机构贯彻民主集中制原则主要体现为：在国家机构与人民的关系方面，国家权力来自人民，由人民选举产生国家权力机关，国家权力机关在国家机构中居于主导地位；在中央与地方国家机构的关系方面，中央和地方的国家机构职权的划分，遵循在中央的统一领导下，充分发挥地方的主动性、积极性的原则；在国家机关内部作出决策、决定时，实行民主集中制。

规范权力运行

宪法不仅设置国家机构，授予国家机构相应的职权，而且严格规范职权的行使。任何国家机关、社会组织和个人都没有超越宪法的权力。



探究与分享

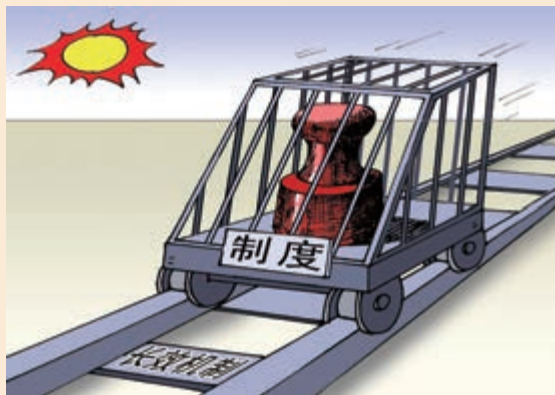
► 跟同学交流一下你对下面这幅漫画内容的理解。

◆ 公章表示：_____。

◆ 笼子表示：_____。

◆ 阳光表示：公开透明和接受监督。

► 漫画的整体寓意：



权力是把双刃剑，运用得好，可以造福于民；如果被滥用，则会滋生腐败，贻害无穷。必须加强对权力运行的制约和监督，让人民监督权力，让权力在阳光下运行，把权力关进制度的笼子。规范国家权力运行以保障公民权利，这是宪法的核心价值追求。我国宪法规定：“一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织都必须遵守宪法和法律。一切违反宪法和法律的行为，必须予以追究。”



探究与分享

王某在审批办理房屋所有权权属登记过程中，索取、收受他人财物，明知房屋权属申请人提交的申请材料不全，且未足额缴纳相关税费，却授意下属违法出具审查意见，并亲自签批办理意见，违法给房屋权属申请人办理房屋所有权登记等，致使税费流失近百万元。王某终因受贿罪和滥用职权罪被判处有期徒刑五年，并被依法追缴违法所得。



专家说法

作为国家工作人员，王某利用职务便利，索取、收受他人财物，其行为构成受贿罪；滥用职权，致使国家利益遭受重大损失，其行为构成滥用职权罪。

► 这一案例告诉我们，国家机关工作人员应该如何正确行使职权？

国家权力必须在宪法和法律限定的范围内行使。国家机关行使权力应当有法律依据，不能超越权限行使权力，也不能滥用权力。任何超越权限、滥用职权的行为均应承担法律责任。



探究与分享



某县根据国家有关惠民政策，开展家电以旧换新工作。消费者将旧家电折旧出售给获准开展这项业务的商家，并购买新家电，可以获得国家给予的相应补贴。李某具体负责审查商家的资格，并对各家承办网点上报的补贴申报资料进行审查核对。由于李某审核不细致，多家网点虚报补贴的情况未能被及时发现，导致虚报者共骗取国家家电以旧换新补贴资金九百多万元。李某因玩忽职守罪被追究刑事责任。

► 请谈谈你对这一案例的看法。

人民通过宪法和法律将国家权力授予国家机关。对国家机关及其工作人员来说，权力就是责任，责任就要担当，必须依法行使权力、履行职责，不得懈怠、推诿。



探究与分享

在学习“规范权力运行”这一内容时，小康同学跟大家分享了一个真实的事例。小康的爸爸是区公安分局副局长，最近遇到这样一个案件。张某与涂某因琐事发生争吵并撕打，经鉴定，涂某为轻微伤。公安机关拟对张某作出行政拘留7日的处罚。张某不服，欲为自己申辩。办案人员表示违法事实清楚，拒绝听取张某的申辩。小康的爸爸发现这一情况后，及时纠正了办案人员的做法，认真听取了张某的申辩。

小玲问：“既然已经查明了违法事实，为什么还要听取张某的申辩呢？”

小康说：“听我爸爸说，法律规定，在作出处罚决定前，必须听取被处罚人的陈述和申辩。”

小严问：“那如果不听取呢？”

小康说：“那是不符合法律要求的，违反了法定的程序。”

小马说：“为什么要有这样的程序呢？”



► 如果你是小康，你会怎么回答？

宪法和法律还规定了国家权力行使的程序，要求国家权力必须严格按照法定的途径和方式行使。凡不按法定程序行使权力的行为，都是违法行为。



相关链接



我国刑事诉讼法第五十六条规定：“采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述和采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被害人陈述，应当予以排除。收集物证、书证不符合法定程序，可能严重影响司法公正的，应当予以补正或者作出合理解释；不能补正或者作出合理解释的，对该证据应当予以排除。在侦查、审查起诉、审判时发现有应当排除的证据的，应当依法予以排除，不得作为起诉意见、起诉决定和判决的依据。”该条文明确规定了非法证据排除的具体标准，完善了非法证据排除制度，能够在制度上进一步遏制刑讯逼供和其他非法收集证据的行为，维护司法公正和刑事诉讼参与人的合法权利。

国家权力的行使不能任性，法定职责必须为，法无授权不可为。只有依法规范权力运行，才能保证人民赋予的权力始终用来为人民谋利益。



拓展空间

张某在甲市因涉嫌逃税罪被警方刑事立案。得知张某是乙县人大代表后，甲市警方依法释放了张某，同时向乙县人大常委会发去公函，提请批准对张某采取刑事拘留强制措施。乙县人大常委会审议后，许可甲市警方的刑事拘留申请。

《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》规定

县级以上的各级人民代表大会代表，非经本级人民代表大会主席团许可，在本级人民代表大会闭会期间，非经本级人民代表大会常务委员会许可，不受逮捕或者刑事审判。如果因为是现行犯被拘留，执行拘留的机关应当立即向该级人民代表大会主席团或者人民代表大会常务委员会报告。

对县级以上的各级人民代表大会代表，如果采取法律规定的其他限制人身自由的措施，应当经该级人民代表大会主席团或者人民代表大会常务委员会许可。

人民代表大会主席团或者常务委员会受理有关机关依照本条规定提请许可的申请，应当审查是否存在对代表在人民代表大会各种会议上的发言和表决进行法律追究，或者对代表提出建议、批评和意见等其他执行职务行为打击报复的情形，并据此作出决定。

乡、民族乡、镇的人民代表大会代表，如果被逮捕、受刑事审判，或者被采取法律规定的其他限制人身自由的措施，执行机关应当立即报告乡、民族乡、镇的人民代表大会。



▶ 请依据宪法和上面所提供的相关法律规定，对甲市警方和乙县人大常委会的上述权力运行情况进行简要评析。

第二课

保障宪法实施

习近平指出：“宪法的生命在于实施，宪法的权威也在于实施。”维护宪法权威需要我们保障宪法实施。如果宪法得不到充分、有效实施，受到漠视、削弱甚至破坏，那么，国家权力的行使将会违反法治的要求，我们的幸福生活就不能真正实现。保障宪法实施就要坚持依宪治国，加强宪法监督。我们每个人都要牢固树立尊重宪法、维护宪法的理念。那么，怎样才能确保宪法最高的效力和地位呢？我们如何形成尊重宪法、崇尚法治的理念呢？

坚持依宪治国



运用你的经验

► 作为中国公民，你对我们国家了解多少？请从以下几个方面来谈一谈。

- ◆ 我们国家每年要召开两会，你知道两会的全称是什么吗？
- ◆ 我国的根本制度是什么？
- ◆ 我国治国的基本方略是什么？
- ◆

根本的活动准则

我国现行宪法除序言外，设有第一章总纲，第二章公民的基本权利和义务，第三章国家机构，第四章国旗、国歌、国徽、首都，共四章一百四十三条。



探究与分享

我国现行宪法是新中国第四部宪法。在这部宪法诞生过程中，宪法修改委员会多次广泛征询各地区、各部门、各阶层的意见，并发动和组织广大群众进行全民讨论。在历时4个月的全民讨论中，广大群众表现出高度的政治热情和积极性，提出大量意见。全国80%左右的成年公民参加了讨论，台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞也参加了讨论。这部凝聚全国人民意志和智慧的宪法草案，于1982年12月4日由五届全国人大五次会议正式通过并公布施行。此后，我国分别在1988年、1993年、1999年、2004年、2018年对现行宪法进行了修改。



我国为什么要对宪法草案进行全民讨论？

我国宪法是党和人民意志的集中体现，是国家的根本法。宪法规定了我国的国家性质、根本制度、根本任务、公民的基本权利和义务、国家机构的设置及职权等国家生活中的最根本、最重要的问题，涉及政治、经济、文化和社会生活等各个方面。



相关链接

我国宪法明确提出，国家的根本任务是，沿着中国特色社会主义道路，集中力量进行社会主义现代化建设。中国各族人民将继续在中国共产党领导下，在马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，坚持人民民主专政，坚持社会主义道路，坚持改革开放，不断完善社会主义的各项制度，发展社会主义市场经济，发展社会主义民主，健全社会主义法治，贯彻新发展理念，自力更生，艰苦奋斗，逐步实现工业、农业、国防和科学技术的现代化，推动物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展，把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴。

宪法具有至高无上的权威。宪法的权威关系国家的命运、社会的安定和人民的根本利益。如果宪法没有权威，法治的权威就树立不起来；如果宪法受到漠视，人民的权利和自由就无法保证。

坚持依法治国首先要坚持依宪治国，坚持依法执政首先要坚持依宪执政。

任何公民、社会组织和国家机关都必须以宪法和法律为行为准则。一切组织和个人都必须维护宪法权威，捍卫宪法尊严，保证宪法实施，依照宪法和法律行使权利或权力，履行义务或职责，都不得有超越宪法和法律的特权，一切违反宪法和法律的行为都必须予以追究。



相关链接

我国宪法序言规定：“全国各族人民、一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织，都必须以宪法为根本的活动准则，并且负有维护宪法尊严、保证宪法实施的职责。”

最高的法律效力



探究与分享

我国已经建立起比较完备的中国特色社会主义法律体系，法律体系中的每部法律都有其独特作用。请听以下几部法律之间的“对话”，回答下列问题。

- ▶ 请将你所了解的一部法律的名称及其规定的主要内容填入下页图中适当位置。
- ▶ 从这些法律的“对话”中，你能看出哪部法律处于最高的法律地位？为什么？

“我是规定哪些行为是犯罪并应当负何种刑事责任，给予犯罪人何种刑事处罚的法律。”

刑法

“我是调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系的法律。”

民法典

“我规定了我国的国家性质、根本制度、根本任务、公民的基本权利和义务等国家生活中的根本问题。”

宪法

“我的任务是保证准确、及时地查明犯罪事实，正确应用法律，惩罚犯罪分子，保障无罪的人不受刑事追究……”

刑事诉讼法

立法法

“我的任务是规范立法活动，健全国家立法制度，提高立法质量，完善中国特色社会主义法律体系……”

_____法

宪法是国家的根本法，在国家法律体系中具有最高的法律地位、法律权威和法律效力。



探究与分享

► 查阅我国选举法、教育法和义务教育法等法律的相关规定，填写下表，说明宪法与其他法律的关系。

我国宪法规定的公民基本权利	其他法律的相关规定
选举权和被选举权	
人身自由不受侵犯	刑事诉讼法规定了拘留、逮捕的条件。 刑法规定了侵犯公民人身权利罪。
合法的私有财产不受侵犯	民法典规定了物权、债权。 刑法规定了侵犯财产罪。
受教育权利	

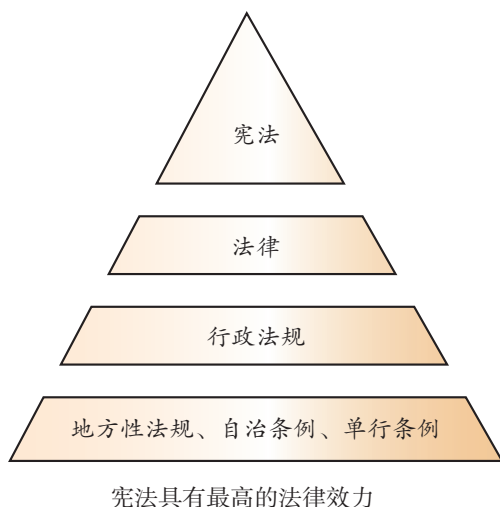
宪法所规定的内容是国家生活中带有全局性、根本性的问题，而其他法律所规定的内容通常只是国家生活中的一般性问题，是对刑事、民事、行政等国家生活和社会生活中某一方面的规定。



阅读感悟

劳动教养制度是对轻微违法犯罪人员实行的一种限制人身自由的强制性教育改造的行政措施。在特殊历史时期，这项制度在维护社会秩序方面发挥了重要作用。随着社会的发展和法治的进步，其弊端也越来越明显。因与我国宪法的精神相违背，缺乏明确的法理依据，2013年12月，十二届全国人大常委会第六次会议通过了《关于废止有关劳动教养法律规定的决定》，这意味着实施50多年的劳动教养制度被依法废止，这也是与时俱进、深入推进依法治国方略的成果。

宪法具有最高的法律效力。我国宪法规定：“一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触。”宪法是其他法律的立法基础和立法依据，其他法律是根据宪法制定的，不得与宪法的原则和精神相违背。否则，就会因违宪而无效。



探究与分享

宪法的制定遵循特定的制宪程序。宪法的修改必须由全国人民代表大会常务委员会或者五分之一以上的全国人民代表大会代表提议，并由全国人民代表大会以全体代表的三分之二以上的多数通过。其他法律的制定和修改只需依一般程序，由立法机关过半数通过。

为什么宪法的制定和修改程序比其他法律更加严格？

宪法的制定和修改程序比其他法律更加严格。严格的制定和修改程序，一方面使得宪法的内容具有更广泛的民意基础，另一方面可保障宪法的长期稳定性，使国家长治久安，社会健康发展。

宪法是国家法制统一的基础。全面依法治国，保障宪法实施，必须完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系。宪法的规定具有原则性的特点，各种法律制度是对宪法规定的具体落实。宪法是对公民基本权利的根本确认和保障，其他法律也对公民基本权利的实现具有不可替代的作用。



拓展空间

开展宪法诵读活动。

活动准备

- 准备宪法文本。
- 确定本周诵读的内容。
- 选定领读人。

活动过程

- 在领读人的带领下，诵读宪法文本内容。

同学之间相互交流诵读宪法的感受。

加强宪法监督



运用你的经验

在某市十二届人大常委会第十五次会议上，该市政府《关于贯彻城市规划法执法检查整改情况的报告》经市人大常委会组成人员审议后，未获通过。

市政府的报告未通过，表明市人大常委会与市政府之间存在着怎样的关系？这说明了什么？

监督权力行使

权力行使需要接受监督。监督是权力正确行使的根本保证，不受监督的权力将导致腐败。为了保证国家机关严格按照宪法和法律行使权力，需要建立健全完备的监督公权力行使的制度体系，在这一监督体系中，宪法监督制度具有基础性意义。

宪法规定，全国人大及其常委会行使监督宪法实施的职权，全国人大常委会有权解释宪法和法律；地方各级人大在本行政区域内负有保证宪法和法律实施的职责。



相关链接

我国宪法监督的内容主要包括：合宪性审查和监督，即审查法律、法规等规范性文件文件的合宪性，使其与宪法不抵触；审查国家机关及其工作人员等的违宪行为，追究其违宪责任，维护宪法权威。



探究与分享

潘某骑行的电动自行车被杭州交警依据《杭州市道路交通安全管理条例》扣留。潘某认为该条例违反了行政强制法等有关法律规定，于2016年4月致信全国人大常委会法制工作委员会，建议审查该条例，请求撤销条例中违反行政强制法的行政强制措施。收到审查建议后，全国人大常委会法制工作委员会及时与浙江省、杭州市的人大常委会沟通，了解情况，认真研究，认为条例关于扣留非机动车并强制托运回原籍的规定与行政强制法的规定不一致，要求制定机关对条例规定进行修改。全国人大常委会法制工作委员会按照有关规定向提出审查建议的公民潘某作了书面反馈。

► 本案中全国人大常委会行使了什么职权？

全面依法治国需要我们健全宪法实施和监督制度，不断加强宪法监督工作。要完善全国人大及其常委会宪法监督制度，健全监督机制和程序，使其更好担负起宪法监督职责。要健全宪法解释程序机制，推进合宪性审查工作，加强备案审查制度和能力建设，加强对宪法实施情况的监督检查，维护宪法权威。对于各种违反宪法的行为，都必须予以追究和纠正。

增强宪法意识

加强宪法监督，既需要完备的制度措施，更需要人们增强宪法意识。设立国家宪法日、建立宪法宣誓制度等，都是增强宪法意识的重要举措。



阅读感悟

国家通过多种途径，开展多种活动，增强人们的宪法意识。



五四宪法历史资料陈列馆



宪法主题公园



宪法诵读



宪法宣传



探究与分享

▶ 请对照宪法文本，根据你的实际情况，填写空框中的内容。

我是中国公民。

宪法第三十三条规定，凡具有中华人民共和国国籍的人都是中华人民共和国公民。

我在接受九年义务教育。

宪法第四十六条规定，中华人民共和国公民有受教育的权利和义务，国家培养青年、少年、儿童在品德、智力、体质等方面全面发展。

作为儿童，我得到了父母的抚养和教育。

由此你能得出什么结论？

宪法与我们每个人息息相关，我们的一生都离不开宪法的保护。我们要增强宪法意识，热爱宪法，捍卫宪法。



探究与分享

12月4日是国家宪法日，小凡、小刚两名同学参加了宪法讲座等相关活动之后，即兴创作歌谣来表达自己的学习心得。



咱们国家根本法，法律效力她至上。
国家权力属人民，当家作主心欢畅。
权力行使不任性，公民权利有保障。
人人自觉守宪法，幸福和谐国兴旺。



宪法铭刻我心田，人民意志在其间。
序言另外加四章，国家制度在总纲。
权利义务不可分，国家机构为人民。
国家标志我记牢，维护宪法乐陶陶。

请试着创作表达学习宪法心得的作品。

学习宪法。我们不仅要了解我国宪法产生和发展的历程，还要在理解我国宪法主要内容的基础上，着重领会我国宪法的原则和精神。同时，还应积极参与宪法宣传活动，让宪法走近群众，深入人心，为增强全社会的宪法意识贡献自己的力量。



探究与分享

宪法的根基在于人民发自内心的拥护，宪法的伟力在于人民出自真诚的信仰。

——习近平

▶ 请结合社会实际和生活感受谈谈你对这句话的理解。



大家一起学习宪法

认同宪法。我国宪法符合国情、符合实际、符合时代发展要求，充分体现人民共同意志，充分保障人民民主权利，充分维护人民根本利益。我们要理解并认同宪法的价值，增强对宪法的信服和尊崇，自觉接受宪法的指引与要求，让宪法真正铭刻于心，让宪法精神在心中生根发芽，开花结果。



探究与分享

小华同学在班会上介绍了他本学年所做的几件有意义的事情。

公交车上失主发现钱包被偷后，要求对全体乘客进行搜查，我表示反对。

县人大代表换届选举时，父母在我的提醒和陪同下，到本选区投票站参加了投票选举。

我把寒假社会实践活动的成果《关于解决农村留守儿童问题的建议》发到县政府网站的“县长信箱”里。

▶ 结合小华同学的上述行为，说说你在生活中遵守和维护宪法的具体做法。

践行宪法。我们要将宪法原则转化为自觉的行为准则，落实在实际行动上。在日常生活中，我们要严格遵守宪法和法律规定，学会运用宪法精神来分析和解决学习和生活中的实际问题；坚决维护宪法的权威，自觉抵制各种妨碍宪法实施、损害宪法尊严的行为。

宪法的生命在于实施，宪法的权威也在于实施。建设社会主义法治国家，需要我们坚持宪法至上，自觉践行宪法精神，积极推动宪法实施。

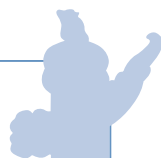


拓展空间

2015年7月1日，十二届全国人大常委会通过了关于实行宪法宣誓制度的决定。2018年3月11日，十三届全国人大一次会议表决通过了《中华人民共和国宪法修正案》，进一步明确了我国的宪法宣誓制度，规定：“国家工作人员就职时应当依照法律规定公开进行宪法宣誓。”

- ▶ 哪些国家工作人员就职时需要进行宪法宣誓？
- ▶ 查一查：宪法宣誓誓词是什么？并请填写在下面。

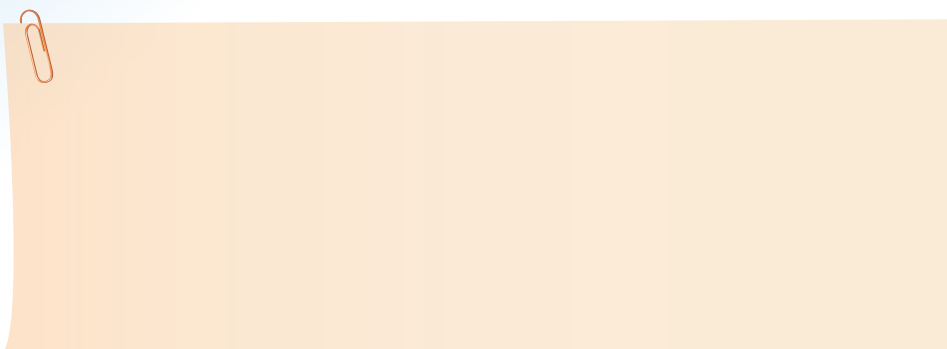
宪法宣誓誓词



▶ 全班同学进行一次宪法宣誓模拟活动。

◆ 设置一个宪法宣誓的模拟会场，将《中华人民共和国宪法》摆放在宣誓台上。主持人宣布仪式开始，全体起立，同唱中华人民共和国国歌。国歌唱毕，领誓人走到宣誓台前，将左手抚按在宪法文本上，举起右拳，领诵誓词；其他宣誓人整齐排列，举起右拳，跟诵誓词。

◆ 与同学交流你对誓词的理解，思考实行宪法宣誓制度的意义。



第二单元

理解权利义务

公民的基本权利和义务是宪法的核心内容，确认并保障公民基本权利实现，是宪法的核心价值。我们学习宪法，要了解自己有哪些基本权利和义务，理解权利与义务的关系；要依法行使并积极维护自己的权利；把履行公民义务视为神圣而光荣的使命。依法行使权利、履行义务，不仅关乎我们个人的尊严与家庭的幸福，而且关乎社会的进步与国家的发展。



第三课

公民权利

公民权利为我们追求有尊严的生活、实现人生幸福提供保障。现在，我们越来越频繁地使用“权利”一词，这表明我们的权利意识和法治观念在不断增强。现实中，人们可能只关注自己的权利，却忽视别人的权利；在权利受到侵害时，可能会比较冲动，而不懂得用理性合法的方式去维护。那么，我们究竟拥有哪些公民基本权利呢？又应该如何正确行使和维护这些权利呢？

公民基本权利



运用你的经验

小云的爸爸妈妈的工资收入在当地属于中等水平，小云的爷爷奶奶每月能领到养老金，妈妈还当选为县人大代表。早餐后，小云去上学，爸爸妈妈去上班，爷爷奶奶相伴去公园锻炼。他们开始了平凡而幸福的一天。



从小云一家人的生活可以看出他们享有哪些基本权利？

- ◇ 小云上学，体现她享有_____权。
- ◇ 妈妈当选人大代表，体现她享有_____权。
- ◇ 爸爸妈妈上班，体现他们享有_____权。
- ◇ 爷爷奶奶领取养老金，体现他们享有_____权。
- ◇

政治权利和自由

依照宪法的规定，我国公民享有广泛的政治权利和自由，通过各种途径和形式参与国家政治生活。公民的政治权利和自由包括选举权和被选举权、政治自由和监督权等。



探究与分享

小岩的爸爸参加了新一届区人大代表的选举。小岩好奇地问爸爸投了谁的票。爸爸认真地说：“参加选举是我们参与管理国家和社会事务的重要途径。我赞成的候选人都是能够为我们着想、替我们说话、真心为我们服务的人。”小岩若有所思地点了点头，说：“等我有了选民资格，也会认真投下我的一票！”



- ▶ 公民享有选举权需要哪些条件？
- ▶ 你心目中的人大代表是什么样的？

选举权和被选举权。我国年满十八周岁的公民，不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限，都有选举权和被选举权；但是依照法律被剥夺政治权利的人除外。选举权和被选举权是公民的一项基本政治权利，行使这项权利是公民参与管理国家和管理社会的基础。

政治自由。我国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。公民享有政治自由，有助于公民参与国家政治生活，充分表达自己的意愿。



探究与分享

罗先生通过媒体实名举报某国家机关工作人员刘某违法犯罪问题。经调查，刘某及其亲属非法收受巨额财物，刘某利用职务上的便利为他人谋取利益，违规为其亲属经营活动谋取利益。经审理，人民法院以受贿罪判处刘某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

- ▶ 罗先生实名举报是在行使什么权利？他在举报时应该注意哪些问题？

监督权。我国公民对于任何国家机关和国家工作人员，有提出批评和建议的权利；对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为，有向有关国家机关提出申诉、控告或者检举的权利，但是不得捏造或者歪曲事实进行诬告陷害。公民依法通过各种途径和形式行使监督权，有助于国家机关及其工作人员依法行使权力，全心全意为人民服务。



相关链接

网上评议政府，有助于政府接受市民监督和社会监督，促进依法行政，提高工作效率；有助于提高公民参政议政的热情，激发公民关心国家大事的主人翁精神。某市在政府门户网站开展网上评议政府活动，明确了评议内容、要求和流程，引导市民积极参与评议。

◆ 评议内容

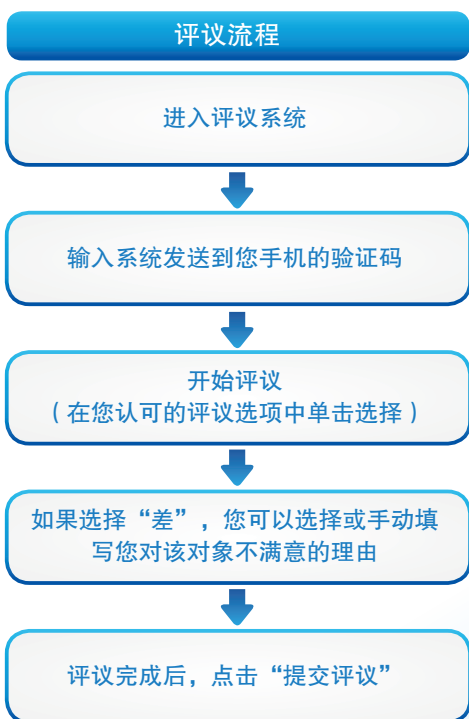
工作业绩：履行职责、完成年度重要工作等。

工作效率：办理、管理日常事务性工作的效率等。

执行力建设：依法行政、队伍建设、廉洁自律等。

◆ 评议要求

浏览被评议部门的工作完成情况，根据自己对相关情况的了解，按满意、基本满意、不满意、不了解四个选项进行评议。民众对该部门工作有意见和建议的，也可以在网上直接反映。



我国公民依法行使政治权利和自由，参与国家政治生活，通过各种途径和形式管理国家事务，管理经济文化事业，管理社会事务，这是人民行使当家作主权利的重要体现。

人身自由

人身自由是指公民的人身不受非法侵犯的自由，包括人

身自由不受侵犯，人格尊严不受侵犯，住宅不受侵犯，通信自由和通信秘密受法律保护。人身自由是公民最基本、最重要的权利，只有在人身自由得到保障的前提下，公民才能独立、自由、有尊严地生活。



探究与分享

严某通过网络举报当地某工厂违法排放工业废水。次日一大早，厂长指使两名员工强行进入严某家中，将还在睡梦中的严某弄醒并带到工厂办公室“教育”了一整天。



严某在网上举报某工厂



严某从家里被带走

► 该厂长及员工的行为是否违法？你认为严某的哪些基本权利受到了侵犯？



严某在工厂办公室接受“教育”

人身自由不受侵犯。我国宪法规定，任何公民，非经人民检察院批准或者决定或者人民法院决定，并由公安机关执行，不受逮捕。禁止非法拘禁和以其他方法非法剥夺或者限制公民的人身自由，禁止非法搜查公民的身体。

人格尊严不受侵犯。公民都有自我尊重和受人尊重的需要，都应当享有受他人和社会尊重的权利。我国宪法规定，公民的人格尊严不受侵犯，禁止用任何方法对公民进行侮辱、诽谤和诬告陷害。公民的人格尊严权包括名誉权、荣誉权、肖像权、姓名权、隐私权等。



相关链接

除宪法外，我国有多部重要法律对维护人格尊严作出相关规定。

- ◆ 民法典第一百零九条规定：自然人的人身自由、人格尊严受法律保护。第一千一百八十三条规定：侵害自然人人身权益造成严重精神损害的，被侵权人有权请求精神损害赔偿。

- ◆ 刑法第二百四十六条规定：以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

住宅不受侵犯。住宅是公民享有安宁生活和安全感的私人空间。我国宪法规定，公民的住宅不受侵犯，禁止非法搜查或者非法侵入公民的住宅。

通信自由和通信秘密受法律保护。我国宪法规定，公民的通信自由和通信秘密受法律的保护。除因国家安全或者追查刑事犯罪的需要，由公安机关或者检察机关依照法律规定的程序对通信进行检查外，任何组织或者个人不得以任何理由侵犯公民的通信自由和通信秘密。

社会经济与文化教育权利

依据我国宪法，公民享有广泛的社会经济与文化教育权利。



探究与分享

一天，警察小郑在执勤时听到有个女士高喊：“快抓住那个人！他抢了我的皮包。”只见前方一个男子抱着一个皮包在街头飞奔。为了尽快追上那个男子，小郑拦下一辆摩托车，出示警察证件，说：“您好！我是警察，前面有人抢劫，我想借用您的车追人，可以吗？谢谢配合！”车主二话没说把车和头盔给了小郑，小郑戴好头盔，飞身上车，追了上去，很快抓获那个男子，并把他带回公安局。处理完公务后，小郑把摩托车还给车主，向他表示感谢，并告知车主可以根据法律规定向公安机关申请相应补偿。

► 警察征用摩托车的行为涉及公民的哪项基本权利？

财产权。我们的生存和发展及物质和文化生活需要的满足，都离不开财产。我国宪法规定，公民的合法的私有财产不受侵犯。公民可以通过合法方式取得财产，并依法占有和使用，获得收益和进行处分。

劳动权。一切有劳动能力的公民有劳动就业和取得劳动报酬的权利，这是公民赖以生存的基础。我国宪法规定，公民有劳动的权利和义务。人们通过劳动，参与社会生产与服务活动，获得劳动报酬和其他收益，既可以保障合理的生活水平，实现自身价值，也为国家和社会作出贡献。

物质帮助权。我国宪法规定，公民在年老、疾病或者丧失劳动能力的情况下，有从国家和社会获得物质帮助的权利。国家发展为公民享受这些权利所需要的社会保险、社会救济和医疗卫生事业。



探究与分享

2016年8月，教育部发布《国家学生资助政策体系简介（2016）》。其中提到：教育公平是社会公平的重要基础，促进教育公平是国家基本教育政策。党和国家高度重视家庭经济困难学生上学问题，从制度上保障了不让一个学生因家庭经济困难而失学。

读完这份简介，三名同学议论起来。

我们正在长身体。国家对特殊困难地区实施农村义务教育学生营养改善计划，中央财政负担所需资金。

对城乡义务教育学生免学杂费、免费提供教科书，对农村学生免费配发字典，这真是好消息！

家庭经济困难的寄宿生还有生活补助费呢！这下好了，爸爸妈妈供我上学的经济压力大大减轻了。



► 从三名同学的对话中，你得到哪些信息？请把关键词填写在横线上。

► 结合这段材料，请你和同学讨论：国家为什么要从制度上保障不让一个学生因家庭经济困难而失学？

受教育权。公民有按照其能力平等地从国家获得接受教育的机会，并获得相应物质保障的权利。教育为个人人生幸福奠定基础，为人类文明传递薪火，成就民族和国家的未来。国家实行义务教育制度，保障所有适龄儿童、少年接受义务教育。国家制定资助政策，不让一个学生因家庭经济困难而失学，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。



探究与分享

国家通过各种方式促进科学文化事业的发展，鼓励和帮助公民开展科学文化活动。



表彰科学研究



组织艺术表演

► 国家为什么要对公民的科学文化活动给以鼓励和帮助？



修建阅览室

文化权利。我国宪法规定，中华人民共和国公民有进行科学研究、文学艺术创作和其他文化活动的自由。国家对于从事教育、科学、技术、文学、艺术和其他文化事业的公民的有益于人民的创造性工作，给以鼓励和帮助。

此外，我国公民还享有平等权、宗教信仰自由等权利，妇女、儿童和残疾人等特定人群的权利受到宪法和法律的特别保障。



相关链接

我国宪法关于宗教信仰自由的规定

宪法第三十六条规定，中华人民共和国公民有宗教信仰自由。任何国家机关、社会团体和个人不得强制公民信仰宗教或者不信仰宗教，不得歧视信仰宗教的公民和不信仰宗教的公民。国家保护正常的宗教活动。任何人不得利用宗教进行破坏社会秩序、损害公民身体健康、妨碍国家教育制度的活动。宗教团体和宗教事务不受外国势力的支配。



拓展空间

► 围绕本框介绍的公民基本权利，以班级为单位，开展课堂情景剧表演活动。

活动步骤

1. 确定主题。

选取与我们生活紧密相关的某项基本权利，以“我们的××权利”为主题组织活动。

2. 编写剧本。

围绕主题，展现该项权利的相关生活场景，突出权利在我们生活中的落实；符合情景剧本的一般要求。

3. 分工合作。

将全班同学分为编剧、导演、演员、剧务和观众，人人参与，分工负责。

依法行使权利



运用你的经验

晓明的妈妈参加某公司网上促销活动，购买了一套座椅按摩垫，却一直没收到货。晓明建议妈妈向消费者协会投诉。消协调查发现该公司存在虚假宣传及欺诈等行为。经调解，该公司向晓明的妈妈返还了货款，并给予赔偿。

► 在消费过程中你是如何维护自己权益的？



行使权利有界限

任何权利都是有范围的。公民行使权利不能超越它本身的界限，不能滥用权利。我国宪法规定，公民在行使自由和权利的时候，不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。



探究与分享

某足球比赛现场，上万人的体育场座无虚席。甲、乙两支球队正在鏖战。部分甲队球迷因对本队比分落后不满，迁怒于乙队，对乙队球迷破口大骂，随后投掷杂物，现场一片混乱。公安机关迅速将扰乱秩序的人员带离现场，并依照治安管理处罚法的规定，以扰乱公共秩序为由，对他们作出行政拘留5至7日的处罚。

► 甲队球迷的行为可能造成哪些危害？

个人的自由和权利不能以损害国家利益、社会利益和集体利益为代价。同时，每个人合法的自由和权利都应当受到尊重和保护，我们在行使自由和权利的时候，也不得损害其他公民合法的自由和权利。



探究与分享

▶ 查阅宪法，了解我国宪法对公民行使权利作出的限制性规定。

◆ _____

◆ _____

◆

维护权利守程序

公民行使权利应依照法定程序，按照规定的活动方式、步骤和过程进行。遵守正当的程序，有利于公民实际享受权利，有效避免和化解纠纷。每个公民都应该树立按照法定程序办事的意识，通过正确的途径和方式维护自身权益。



探究与分享

村民张某在机械厂购买了一台小麦播种机，为周边村民播种小麦，并收取费用。不久，村民发现小麦出苗缺行，要求张某赔偿损失。张某前往厂家查找原因，厂家经过检查认为播种机无质量问题，但由于交付机器时未进行试机，未能发现出种口被堵塞。张某要求厂家承担赔偿责任，厂家只同意对播种机进行重新调试，不同意赔偿相关损失。

▶ 张某与村民、厂家的纠纷可以通过哪些方式解决？你认为哪种解决方式较为合适？

公民权利受到损害，要依照法定程序维护权利。维护权利的方式包括和解、调解、仲裁和诉讼等。

和解是当事人之间通过协商自行解决纠纷的方式。一些常见的消费、劳动争议和交通事故纠纷等，当事人可以在自愿、互谅的基础上，依据法律，直接对话，分清责任，达成协议，解决纠纷。



探究与分享

小强与小西在学校操场玩耍时，小强不慎致小西受伤。双方家长就赔偿事宜协商不成，产生纠纷。街道人民调解委员会获悉后高度重视，及时介入调解。调解员协同公安民警、街道干部、学校老师开展耐心细致的调解工作，促成当事人达成调解协议。心结解开了，两名同学又能继续在和谐友爱的校园中接受教育、健康成长了。

▶ 请说说人民调解在解决民事纠纷中具有哪些独特优势。

调解是通过调解组织解决纠纷的方式。调解人以国家法律法规和政策以及社会公德为依据，对纠纷双方进行疏导、劝说，促使他们相互谅解，进行协商，自愿达成协议，解决纠纷。我国调解方式主要有人民调解、行政调解和司法调解。

仲裁是通过仲裁机构解决纠纷的方式。公民与其他个人或组织之间发生合同纠纷和其他财产权益争议时，可以申请仲裁。当事人根据他们之间订立的仲裁协议，自愿将其争议提交仲裁，并受仲裁裁判约束。



相关链接

与其他争议解决方式相比，仲裁具有以下特点。

◆ 在仲裁中，当事人享有选定仲裁员、仲裁地、仲裁语言以及适用法律的自由，还可以协议设计符合自己特殊需要的仲裁程序。与法院严格的诉讼程序和时间表相比，仲裁程序较为灵活。

◆ 仲裁裁决不同于法院判决，仲裁裁决不能上诉，一经作出即为终局，对当事人具有约束力。

◆ 仲裁案件不公开审理，从而有效地保护了当事人的商业秘密和商业信誉。

◆ 《承认及执行外国仲裁裁决公约》现有缔约国家和地区 100 多个。根据该公约，仲裁裁决可以在这些缔约的国家和地区得到承认和执行。

诉讼是通过人民法院解决纠纷的方式。公民可以依法向人民法院起诉，维护自身权益。公民遇到人身关系或财产关系的争议，可以向人民法院提起民事诉讼；公民对于某些侵犯自己人身、财产权利的行为，可以向人民法院提起刑事自诉；公民认为行政机关的行政行为侵犯了自己的权益，可以向人民法院提起行政诉讼。



拓展空间

► 学校组织学生开展一次旁听庭审活动。

● 活动目的

通过旁听庭审，了解相关程序和法律规定，增强程序意识和法治观念。

● 实施步骤

- 准备：了解注意事项，查询开庭公告，了解相关法律知识。
- 旁听：感受审判过程，遵守旁听纪律。
- 总结：交流旁听感悟，增强法律意识。

第四课

公民义务

作为公民，我们依法享有权利，也应依法履行义务。如果义务观念淡薄，对他人、社会与国家缺乏担当，不履行自己的法定义务，就会受到法律的制裁。因此，我们要增强义务意识，认真履行法定义务，主动承担社会责任。

那么，你知道公民必须履行哪些基本义务吗？你如何理解权利与义务的关系？如果拒绝履行法定义务，将要承担怎样的法律责任？

公民基本义务



运用你的经验



义务教育



民族团结



兵役登记



纳税申报

► 图片中公民的行为体现了哪些公民义务？

遵守宪法和法律

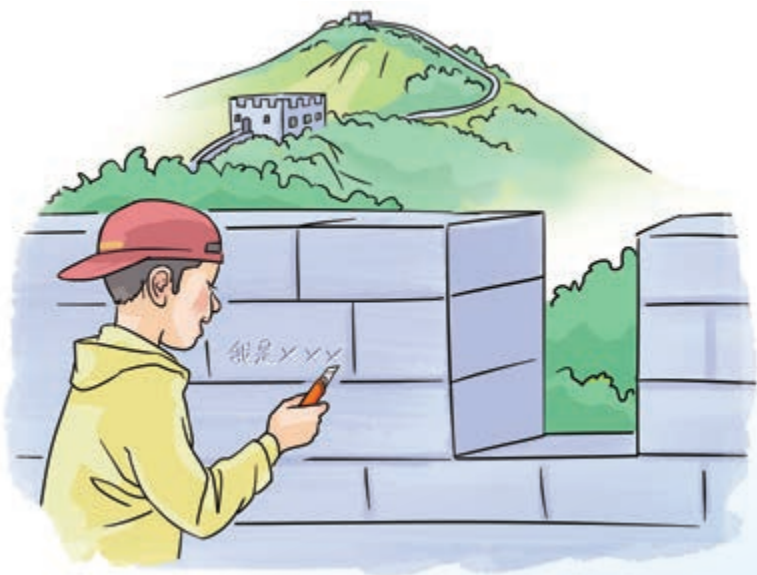
我国宪法和法律是全国各族人民意志和利益的集中体现，维护宪法和法律的尊严是公民对国家和社会应尽的职责。遵守宪法就是要忠于宪法，维护宪法尊严，保障宪法实施。保守国家秘密，爱护公共财产，遵守劳动纪律，遵守公共秩序，尊重社会公德，都是遵守宪法和法律的具体表现。



相关链接

我国的文物和名胜古迹是中华文明的象征。爱护文物和名胜古迹，不仅是个人良好文明素质的表现，而且是我们遵守宪法和法律的表现。

根据文物保护法、治安管理处罚法以及刑法的规定，破坏文物或者名胜古迹的行为要依法承担法律责任。



建设法治社会，我们要认识到法律既是保障自身权利的有力武器，也是必须遵守的行为规范。我们要自觉做到尊法学法守法用法，共同营造守法光荣、违法可耻的社会氛围；要自觉学习法律知识，了解法律程序规定，以法律来指导和约束自己的行为，做到依法办事。

维护国家利益

维护国家统一和全国各民族团结。我国是统一多民族国家，国家的统一和民族的团结，是我国顺利进行社会主义现代化建设的基本保证。每个公民都应当把自己的命运与国家盛衰、民族兴亡紧密联系在一起，自觉维护国家领土完整和主权统一，维护民族之间平等团结互助和谐的关系。



探究与分享

历史表明：国家统一、民族团结，则政通人和、百业兴旺；国家分裂、民族纷争，则丧权辱国、人民遭殃。维护国家统一和民族团结，我们应该始终做到认识不含糊，行动不动摇。

► 举出你所了解的维护国家统一和民族团结的事例。

维护国家安全、荣誉和利益。维护国家安全包括维护国家的主权、领土完整不受侵犯，国家秘密不被窃取、泄露和出卖，社会秩序不被破坏，等等。维护国家荣誉包括维护国家的尊严不受侵犯，国家的荣誉不受玷污。维护国家利益包括维护国家的政治、经济和安全等各方面的利益。维护国家安全、荣誉和利益是每个公民义不容辞的责任。



探究与分享

2015年7月1日，十二届全国人大常委会第十五次会议通过的《中华人民共和国国家安全法》第十四条规定，每年4月15日为全民国家安全教育日。设立全民国家安全教育日，有助于帮助公民认清国家安全形势、增强危机忧患意识、树立国家安全观念，认真贯彻执行国家安全法和相关法律，积极支持配合国家安全机关履行职责，为维护国家安全作出应有贡献。

2016年4月15日是我国首个全民国家安全教育日，教育部门组织或指导举办了很多活动，例如中小学国家安全教育法律知识普及周、国家安全教育日网上宣传、首届全国高校学生国家安全教育教学能力大赛等。

► 请你查阅国家安全法相关规定，完成下面的内容。

履行维护国家安全的义务，我们应该做到：

◆ 捍卫国家主权，与一切危害国家主权的行为作坚决斗争；

◆ _____

◆ _____

◆ _____

◆



依法服兵役



探究与分享

正在读大学的王凯一直有个梦想，那就是加入中国人民解放军，成为一名光荣的士兵。2016年3月，征兵宣传片《战斗宣言》在大学校园热播，校园里有很多征兵宣传横幅和展板，宣传以前入伍学长的先进事迹。在宣传展板上，写着这样的豪言壮语：“远地方苦地方，建功立业好地方；这精彩那精彩，奋斗的青春最精彩。你不当兵，他不当兵，谁来保卫祖国？谁来保卫家？”展板上也写着法律规定：“中华人民共和国公民，不分民族、种族、职业、家庭出身、宗教信仰和教育程度，都有义务依照兵役法的规定服兵役。”这些都激励着王凯坚定自己的信念，他正式报名应征入伍。

欢送仪式现场，王凯骄傲地说，他即将服役的部队是海军某部，他将在军营这所人生“大学”里刻苦学习、勤奋工作，争取早日实现人生抱负。

► 从王凯的故事里，你体悟到公民依法服兵役有何重要意义？

保卫祖国、抵抗侵略是公民的神圣职责。依照法律服兵役和参加民兵组织是公民的光荣义务。为了保卫祖国，我们要自觉履行这项义务。



2015年9月，张某、卢某、孙某三人应征入伍。因怕苦怕累、不愿受部队纪律约束，三人以各种理由企图逃避服兵役。经兵役机关、部队及家属反复教育无效，部队依据兵役法作出退兵处理。当地政府依据兵役法和征兵工作条例等法律法规对这三人的作出如下处罚：按照县（市）2015年义务兵家庭优待金三倍的标准给予经济处罚；不得录用为公务员或者参照公务员法管理的工作人员，不得招录、聘用为国有企业和事业单位工作人员，两年内不准出境或者升学复学，纳入履行国防义务严重失信主体名单实施联合惩戒。

同学们看到这则新闻后纷纷发表自己的看法。

一点儿苦都吃不了，算什么男子汉！

现在在部队当“逃兵”，将来会被社会淘汰。

当“逃兵”无法向国家交代，也无法向家人交代。



► 你认为兵役机关和当地政府的做法是否合理？说明你的理由。

我国兵役法规定，我国实行以志愿兵役为主体的志愿兵役与义务兵役相结合的兵役制度。兵役分为现役和预备役。军人必须遵守军队的条令和条例，忠于职守，随时为保卫祖国而战斗。预备役人员必须按照规定参加军事训练，随时准备应召参战，保卫祖国。

依法纳税



探究与分享

李某开了一家餐馆，当年县税务局几次通知其申报纳税，但李某拒不申报。年底，县税务局稽查核定该餐馆欠缴税款5万元，作出补缴税款、加收滞纳金并处以罚款的决定。

▶ 李某不申报纳税的行为有什么危害？

税收是国家财政收入的主要来源，依法纳税是公民的一项基本义务。任何偷税、欠税、骗税、抗税的行为都是违法行为，情节严重、构成犯罪的要依法追究刑事责任。



探究与分享

国家为了维持其运转以及为社会提供公共服务，由政府专门机构依法对纳税人强制和无偿征收税款。



▶ 你赞同哪种观点？请说明理由。

我国宪法还规定了公民应履行的其他义务，包括劳动的义务、受教育的义务、夫妻双方实行计划生育的义务、父母抚养教育未成年子女的义务和成年子女赡养扶助父母的义务等。



拓展空间

► 围绕宪法规定的公民基本义务，以班级或小组为单位，设计一套知识竞赛题，然后，班级或小组交换题目并进行比赛。

活动主题

公民基本义务知多少。

活动目的

加深对宪法规定的公民基本义务的理解。

活动内容

1. 名称接龙：以小组为单位，每组成员列举宪法规定的一项公民基本义务。按照小组顺序依次接龙，回答正确的记1分，回答错误或者回答不出来的不记分，由下一组继续接龙回答，一直到各组都回答完毕为止。
2. 你说我猜：一组同学描述一项公民基本义务的内容，另一组同学根据描述回答这项公民基本义务的名称，正确的记1分。两组交替进行。

活动步骤

1. 同组或者全班同学讨论交流，确定知识竞赛的题目。
2. 组与组之间或者班与班之间交换题目。
3. 小组或者班级之间进行比赛，得分高者获胜。

依法履行义务



运用你的经验

◆ 实验中学和红星家具厂签订了课桌椅买卖合同，合同约定实验中学向红星家具厂购买100套课桌椅。实验中学享有收货的权利，红星家具厂负有交货的义务。相应地，红星家具厂享有收款的权利，实验中学负有付款的义务。

◆ 我享有人格尊严不受侵犯的权利，同时，我不能对他人进行侮辱、诽谤和诬告陷害。

◆ ……

- ▶ 列举一项你所享有的权利，说说这一权利的实现需要他人付出怎样的努力。
- ▶ 列举一项你所承担的义务，说说履行这一义务对自己和他人具有什么意义。

权利义务相统一

公民的权利与义务相互依存、相互促进。权利的实现需要义务的履行，义务的履行促进权利的实现。公民权利的充分实现，可以激发公民的主人翁意识，调动其履行义务的积极性和主动性，自觉承担对国家和社会的责任。反过来，公民自觉履行义务，促进国家发展和社会进步，又为其权利的实现提供和创造更好的条件。



探究与分享

- ▶ 如何理解权利与义务的关系？就以下两种观点说明你的看法。



权利与义务如影随形，没有无义务的权利，也没有无权利的义务。



权利与义务是完全对等的，我享受了多少权利，就应履行多少义务。

公民既是合法权利的享有者，又是法定义务的承担者。我国宪法规定，任何公民享有宪法和法律规定的权利，同时必须履行宪法和法律规定的义务。

公民的某些权利同时也是义务。例如，根据我国宪法规定，劳动和受教育既是公民的基本权利，也是公民的基本义务。



探究与分享



结合以上两幅图，联系生活实际，与同学交流应如何正确对待权利与义务。

坚持权利和义务相统一，任何公民既不能只享受权利而不承担义务，也不应只承担义务而不享受权利。我们不仅要增强权利意识，依法行使权利，而且要增强义务观念，自觉履行法定的义务。

法定义务须履行



探究与分享

小颖和妈妈到一家百货商店购物，在试背一款书包时，不小心将车钥匙落在书包里。她们返回商店寻找，捡到钥匙的店员要求买一杯饮料“请客”。本来对店员心存感激的小颖，转而感觉心情不悦，但还是照办了。当晚，小颖就此事在校园论坛上发帖，引发热议。



聊天	图片	精品	游戏	发新帖
小玫：拾金不昧是传统美德，失主可以自愿支付报酬，但拾到者不应主动索要。 石头：归还失物，索要合理报酬无可厚非。 老师：我觉得，捡到失物，归还失主，可以要求失主偿还因此而支出的相关费用，比如拾到者为了寻找失主支出的电话费、交通费等，向失主索要受到法律支持的。另外，如果双方在事前有关于酬金的约定，就是一种合同行为，双方都应该遵守约定，否则视为违约。如果双方事前没有约定，由于失主不愿支付酬金，拾到者拒绝归还失物，因此对失主造成损失的，拾到者须承担侵权责任。				

► 归还失物能否索要报酬？请谈谈你的看法，与同学分享。



法定义务是由我国宪法和法律规定的，具有强制性。自觉履行法定义务，是公民不可推卸的责任。



探究与分享

履行受教育义务





▶ 我国法律要求公民必须作出的行为还有：

- ◆ 爱护公共财产；
- ◆ 被确诊患有恶性传染病的，应接受隔离、及时就医；
- ◆ _____
- ◆ _____
- ◆

依据法律规定，有的法定义务要求公民必须作出一定行为，公民必须按照法律要求去做，否则，就可能构成违法甚至犯罪，会受到法律的追究。我们要依法履行公民义务，法律要求做的必须去做。



探究与分享

小斌等几个15岁的学生多次纠集在一起，使用暴力、言语威胁等手段，抢劫其他未成年人财物，后被公安机关抓获。经人民法院审理，小斌等人的行为构成抢劫罪，被判处有期徒刑。

▶ 小斌等人因触犯刑法身陷牢狱，我们从中得到怎样的警示？

我国法律明确规定禁止公民实施某些行为。我们要依法履行公民义务，法律禁止做的坚决不做。实施法律所禁止的行为，会受到法律制裁。

违反义务须担责

在社会生活中，公民实施了法律所禁止的行为，或者没有实施法律要求做的行为，都是违反法定义务的行为。违反法定义务，必须依法承担相应的法律责任。



“百善孝为先。”孝敬、赡养老人是中华民族的传统美德，也是每个子女应尽的义务。我国宪法规定，成年子女有赡养扶助父母的义务。

因丈夫早年病故，周女士一人含辛茹苦将两个子女抚养成人。两个子女一个在企业上班，一个开了一家公司，经济条件都不错。周女士已80岁，无法独立生活，但子女却无反哺之心，相互推诿，拒不履行赡养义务。老人悲愤之下一纸诉状将两个子女告上法庭。

人民法院审理认为，两个子女的不赡养行为使得这位八旬老人不但生活上无法得到照顾，精神上也遭受打击。经过调解，兄妹俩最终达成协议，轮流赡养照顾老人，尽可能让老人享受天伦之乐。



镜头一

小成的爸爸开车去银行办理业务，没有注意到“禁止停车”的标志，将车停在路边，被交警依据道路交通安全法处以200元罚款。

镜头二

金某是寿山石商人，其朋友丁某将自己的一块价值50余万元的寿山石交给他代为保管。一天，金某与丁某发生纠纷，金某赌气带走了保险柜内代丁某保管的寿山石。丁某在多次向金某索要未果的情况下，以侵占罪为由到人民法院对金某提起诉讼。人民法院审理认为，被告人金某的行为构成侵占罪，依照刑法规定，判处其三年有期徒刑。

- ▶ 小成的爸爸承担的是什么性质的法律责任？
- ▶ 金某应依法承担什么性质的法律责任？

公民违反民事法律，应当依法承担民事责任；违反行政法律，应当依法承担行政责任；违反刑事法律，构成犯罪的，应当依法承担刑事责任。



拓展空间

运用已经学过的相关法律知识，在班级开展模拟法庭活动，选择案例，进行案情分析、角色分配、程序准备、法庭开庭等活动，模拟民事、行政、刑事庭审。

准备工作

1. 选择案例、分析案例、角色分配、小组分工。
 - (1) 一组。
 - ❖ 民事案件庭审：原告、被告、法定代理人、委托代理人、证人等。
 - ❖ 行政案件庭审：原告、被告、委托代理人等。
 - ❖ 刑事案件庭审：公诉人、被告人、辩护人、证人等。
 - (2) 二组。
 - 审判长、审判员、人民陪审员、法官助理、书记员、法警等。
2. 根据分工，确定庭审流程，准备法律文书，制作庭审剧本。

学习实践

1. 用幻灯片或者视频介绍案情。
2. 分别完成各诉讼参与人的法律文书。
3. 布置模拟法庭场地，悬挂国徽，摆放桌椅，等等。

模拟法庭开庭

分别模拟民事案件、行政案件、刑事案件庭审。

活动小结

根据上述活动，总结收获，增强对违反民事、行政和刑事法律需要承担的法律责任的理解决。

第三单元

人民当家作主

始终代表最广大人民根本利益，保证人民当家作主，体现人民共同意志，维护人民合法权益，是我国国家制度和国家治理体系的本质属性，也是我国国家制度和国家治理体系有效运行、充满活力的根本所在。宪法将社会主义制度确立为国家根本制度，禁止任何组织或者个人破坏社会主义制度，其实质就是保证人民当家作主；依据宪法设立的国家机关都以为人民服务为宗旨。作为中华人民共和国公民，我们要理解国家制度，了解国家机构的性质与职责，增强制度自信和国家认同，积极参与国家政治生活。



第五课

我国的政治和经济制度

人民代表大会制度是我国的根本政治制度，中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度、基层群众自治制度是我国的基本政治制度。公有制为主体、多种所有制经济共同发展，按劳分配为主体、多种分配方式并存，社会主义市场经济体制等是我国的社会主义基本经济制度。那么，这些制度有什么显著优势？这些制度是如何保证我国政治稳定、经济发展、人民幸福的？

根本政治制度



运用你的经验

以下是十三届全国人大一次会议的主要议程。

- ✦ 审议政府工作报告。
- ✦ 审查2017年国民经济和社会发展规划执行情况与2018年国民经济和社会发展规划草案的报告。
- ✦ 审查2017年中央和地方预算执行情况与2018年中央和地方预算草案的报告。
- ✦ 审议全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国宪法修正案（草案）》的议案。
- ✦ 审议全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国监察法（草案）》的议案。
- ✦ 审议全国人民代表大会常务委员会工作报告。
- ✦ 审议最高人民法院工作报告。
- ✦ 审议最高人民检察院工作报告。
- ✦ 审议国务院机构改革方案。
- ✦ 选举和决定任命国家机构组成人员。

► 从十三届全国人大一次会议主要议程中，你能发现人民代表大会制度的哪些内容？

人民代表大会制度是我国的根本政治制度

人民代表大会制度的基本内容包括：国家的一切权力属于人民；人民通过民主选举选出代表，组成各级人民代表大会作为国家权力机关；由人民代表大会产生国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关，这些国家机关依法行使各自的职权，并对人民代表大会负责，受人民代表大会监督；实行民主集中制，重大问题经人民代表大会充分讨论，遵循少数服从多数原则，民主决定。



探究与分享

一些全国人大代表在不断深入基层调研的基础上，从2003年起陆续提交多项议案和建议，建议实行义务教育免费及义务教育教科书免费等。这些建议引起有关方面高度重视，政府先后出台了相关政策：2006年，免除西部地区农村义务教育阶段学生学杂费，2007年扩大到中部和东部地区；2007年，全国农村义务教育阶段教科书免费；2008年，全国城乡义务教育阶段学生全部免除学杂费；2017年，全国义务教育阶段教科书免费。



学生领到免费教科书

▶ 人大代表在国家政策制定过程中发挥了怎样的作用？

全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依照宪法和法律赋予本级人民代表大会的各项职权，参加行使国家权力，有权依法审议各项议案和报告、表决各项决定、提出议案和质询案。

人大代表必须与人民群众保持密切联系，听取和反映人民群众的意见和要求，努力为人民服务，对人民负责，并接受人民监督。



如何找到身边的人大代表

1

手机。目前，越来越多的地区公开了人大代表的手机号码等联系方式。

2

微博。很多人大代表开设了微博实名认证账号。

3

人大代表联络处。各省、自治区、直辖市人大相继设立全国人大代表联络处，为人大代表开展活动、履行职责提供服务。

4

人大代表之家。这是人民代表大会闭会期间人大代表开展活动的重要平台。

5

人大代表述职。部分地区开展人大代表向选区选民述职的测评工作，成为人大代表同选民联系的新方式。

坚持和完善人民代表大会制度



探究与分享

十三届全国人大代表中来自一线的工人、农民代表468名（其中有45名农民工代表），占代表总数的15.70%，比十二届提高了2.28个百分点；专业技术人员代表613名，占代表总数的20.57%，比十二届提高了0.15个百分点；妇女代表742名，占代表总数的24.90%，比十二届提高了1.5个百分点。

▶ 十三届全国人大代表构成的上述变化，对于发挥人民代表大会制度的优越性有何意义？

人民代表大会制度建立以来，不断得到巩固和发展，展现出蓬勃生机活力。实践充分证明，人民代表大会制度是符合中国国情和实际、体现社会主义国家性质、保证人民当家作主、保障实现中华民族伟大复兴的好制度。人民代表大会制度是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本政治制度安排。



探究与分享

根据中共中央的决策部署，十二届全国人大及其常委会将编纂民法典和制定民法总则作为立法工作的重点任务。2016年，全国人大常委会先后三次审议民法总则草案，并且先后三次于会后将草案审议稿在中国人大网公布征求社会公众意见，两次将草案印送全国人大代表征求意见，还将草案印发中央有关部门、地方人大、法学教学科研机构征求意见。2017年，十二届全国人大五次会议通过了民法总则。2020年，十三届全国人大三次会议通过《中华人民共和国民法典》，自2021年1月1日起施行，民法总则同时废止。

结合民法总则和民法典的制定，说说应怎样坚持和完善人民代表大会制度。

坚持和完善人民代表大会制度，必须毫不动摇坚持中国共产党的领导，通过人民代表大会制度，使党的主张通过法定程序成为国家意志；必须保证和发展人民当家作主，支持和保证人民通过人民代表大会行使国家权力，扩大人民民主，健全民主制度，丰富民主形式，拓宽民主渠道；必须全面推进依法治国，通过人民代表大会制度，弘扬社会主义法治精神，实现国家各项工作法治化；必须坚持民主集中制，人民代表大会统一行使国家权力，国家机关既有合理分工又有相互协调，保证国家统一高效组织推进各项事业。



拓展空间

“闪烁的霓虹灯让夜晚色彩斑斓，但是那些光线照到我家里，严重影响家人的休息。”小雨向同学抱怨，很多同学也有同感。“可是这样的问题我们该向哪儿反映呢？”一名同学说出了他的困惑。“我们可以向人大代表建议，要求完善法律，加强光污染治理，规范夜晚使用灯光的地点、时间、亮度。”班长小聂的话赢得了大家的赞同。



► 请你设计一个方案，把建议反映给当地人大代表。

基本政治制度



运用你的经验

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》在“‘十四五’时期经济社会发展指导方针和主要目标”中提出，“以推动高质量发展为主题”。围绕中共中央这一建议，民主党派积极建言献策。例如，中国民主建国会中央针对数字经济进行了深入调研，提出要统筹数字经济技术创新的发展布局；中国国民党革命委员会中央建议加快建设一批数字经济创新平台载体；中国民主同盟中央聚焦“行业数字大脑”这一新名词，提出要加快建设行业数字大脑，畅通产业链国内大循环。

► 中共中央提出“以推动高质量发展为主题”的建议，民主党派围绕这一建议积极建言献策，这说明了什么？

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

社会主义的建设事业必须依靠工人、农民和知识分子，团结一切可以团结的力量。在长期的革命、建设、改革过程中，已经结成由中国共产党领导的，有各民主党派和各人民团体参加的，包括全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者、拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴的爱国者的广泛的爱国统一战线，这个统一战线将继续巩固和发展。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国一项基本政治制度，这一制度将长期存在和发展。中国共产党同各民主党派实行长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的基本方针。



相关链接

我国各民主党派概况

名称（简称）	成立时间	主要组织成员
中国国民党革命委员会（民革）	1948年	同原中国国民党有关系的人士、同民革有历史联系和社会联系的人士、同台湾各界有联系的人士以及其他人士
中国民主同盟（民盟）	1941年	教育文化和科技界的高、中级知识分子为主
中国民主建国会（民建）	1945年	经济界人士为主
中国民主促进会（民进）	1945年	教育文化出版界高、中级知识分子为主
中国农工民主党（农工党）	1930年	医药卫生、人口资源和生态环境领域高、中级知识分子为主
中国致公党	1925年	归侨和侨眷为主
九三学社	1946年	科技界高、中级知识分子为主
台湾民主自治同盟（台盟）	1947年	台湾省人士



探究与分享

◆ **情境一**：2015年，在全国政协十二届三次会议上，中国民主促进会中央提交《关于进一步调整我国农村教师编制的提案》；在中共中央、国务院召开的五次党外人士座谈会上，中国民主促进会中央围绕解决城镇义务教育资源不足等问题提出一系列建议。中国民主促进会中央持续关注乡村教师队伍建设问题，推动了国务院《乡村教师支持计划（2015—2020年）》的出台。

◆ **情境二**：2016年，在全国政协十二届四次会议上，中国农工民主党中央提交《关于打造“一带一路”健康命运共同体的建议》，中国国民党革命委员会中央提交《关于规范企业对外投资贸易行为，共担“一带一路”建设环保责任的提案》……这些提案从不同方面推动了我国“一带一路”倡议的实施。

► 结合上述情境，谈谈民主党派在我国政治生活中发挥了什么作用。

中国人民政治协商会议，简称人民政协，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国人民爱国统一战线组织。人民政协围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督和参政议政的职能。

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，是发扬社会主义民主的重要形式。它有利于反映民意，集中民智，促进科学民主决策；有利于协调关系，化解矛盾，维护社会稳定和谐；有利于凝聚人心，反对分裂，推进祖国和平统一大业。

民族区域自治制度



探究与分享

关于我国的自治区，你了解多少？

► 请查阅资料，完善下列表格，并向同学介绍。

自治区	成立时间	我了解到的资料
内蒙古自治区		
新疆维吾尔自治区		

续表

自治区	成立时间	我了解到的资料
宁夏回族自治区		
广西壮族自治区		
西藏自治区		

中华人民共和国是全国各族人民共同缔造的统一的多民族国家。我们辽阔的疆域是各民族共同开拓的，我们悠久的历史是各民族共同书写的，我们灿烂的文化是各民族共同创造的，我们伟大的精神是各民族共同培育的。五十六个民族在长期的交往、交流、交融中确立了平等团结互助和谐的社会主义民族关系。



阅读感悟

2019年9月27日，习近平在全国民族团结进步表彰大会上发表重要讲话指出，我们伟大的祖国，幅员辽阔，文明悠久，中华民族多元一体是先人们留给我们的丰厚遗产，也是我国发展的巨大优势。

我国宪法规定，各少数民族聚居的地方实行区域自治，设立自治机关，行使自治权。民族区域自治制度是我国的一项基本政治制度。



探究与分享

如果你游览纳西族主要聚居地丽江，一定会发现很多东巴文字。这种象形文字有的书写在商店牌匾上，有的印制在衣帽上，有的则镌刻在装饰物品上……

- ▶ 猜猜右图东巴文字的意思。
- ▶ 你还了解哪些民族的文字？互相交流一下。



我国民族自治地方分为自治区、自治州、自治县三级。民族自治地方的人民代表大会和人民政府是自治机关，在行使一般地方国家机关职权的同时，依法行使自治权，即根据本地方、本民族政治、经济、社会、文化等方面的特点，自主管理本地方、本民族的内部事务。



阅读感悟

小玉：

你好！

我们成为“手拉手”的朋友已经快半年啦！最近好吗？我们拉萨这几天可热闹了，又到了藏族的传统节日——藏历新年，我可是期盼了很久。按照规定，除了全国性节假日，西藏自治区还可以享受民族传统的节假日。我特别开心能和家人一起过节，可以看表演、游园、看藏戏等。如果有机会，欢迎你过来参加我们的节日盛会！

你的朋友：卓玛

2019年2月5日

我国民族区域自治是在国家统一领导下的自治，各民族自治地方是国家不可分割的组成部分，民族自治机关必须服从中央的领导。

实行民族区域自治，有利于把国家的集中、统一与各民族的自主、平等结合起来，有利于把国家的法律、政策与民族自治地方的具体实际、特殊情况结合起来，有利于把各族人民热爱祖国的感情与热爱自己民族的感情结合起来。实践证明，民族区域自治制度符合我国国情，在维护国家统一、领土完整，在加强民族平等团结、促进民族地区发展、增强中华民族凝聚力等方面都起到了重要作用。



在统一的祖国大家庭里，各民族既和睦相处、和衷共济、和谐发展，又各得其所、各尽其能、各展所长。



内蒙古呼和浩特市
现代化挤奶设备



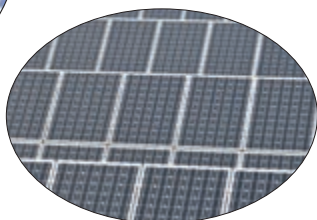
新疆开行首趟至
乌克兰的中欧班列



五十六个民族火炬手共同点燃
第十届全国少数民族
传统运动会圣火



西藏日喀则市使用大型
机械收割青稞



宁夏石嘴山市光伏发电站



广西教育基础设施不断完善

基层群众自治制度

我国实行基层群众自治制度，由居民或村民分别选举产生居民委员会或村民委员会，实行群众自我管理、自我服务、自我教育、自我监督。基层群众自治制度是我国的一项基本政治制度。城市的居民委员会和农村的村民委员会是基层群众性自治组织。



探究与分享



◆ 镜头一：某社区居委会进行换届选举，社区工作人员在社区开展宣传活动，要求大家推举候选人。

◆ 镜头二：最近，某社区越来越多的居民把私家车停在社区健身场地上，引发健身居民与车主的矛盾。居委会组织居民代表共同讨论解决方案。

◆ 镜头三：某社区居委会主任向居民会议汇报过去一年的工作，接受居民监督。

► 结合三个镜头，谈谈你对居民自治的认识。

居民委员会成员由居民直接投票选举产生；凡涉及居民切身利益的重要事务，要提请居民会议讨论决定；居民委员会实行办事公开制度，定期向居民会议汇报工作，接受居民监督。



探究与分享



通知



各位村民议事会成员、村务监督委员会委员：

拟于3月28日9时30分，在村会议室召开2019年第三次议事会，议题如下。

1. 议决双桥村2019年财务预算、2018年末报账情况。
2. 议决新打一口机井。
3. 议决聘请一名法律顾问，议决法律顾问服务内容，议决法律顾问报酬。

请各位议事会成员就上述议题深入走访、联系群众，广泛收集意见、建议，做好会前准备工作，按时与会。

双桥村村民议事会

2019年3月10日

► 阅读这则会议通知，说说该村村民是如何管理村务的。

村民委员会成员由村民直接选举产生；村民可以通过村民会议等形式，参与本村公共事务和公益事业的决策与管理；村民制定自治章程或村规民约，规范村委会和村民的行为。

实行城市居民自治和农村村民自治，有利于人民群众直接行使民主权利，管理基层公共事务和公益事业，推动社会主义民主建设，促进社会和谐稳定。



拓展空间

▶ 请你作为小记者，围绕下列问题采访你的父母、亲友或邻居。



▶ 试着写一篇小报道。

基本经济制度



运用你的经验

我爸爸妈妈开了一家小餐馆。



我爸爸是国有企业的技术人员，妈妈在外资企业工作。



我爸爸在我伯父的建筑公司里负责项目管理，我妈妈在村办企业上班。



► 这些同学的父母的工作单位，哪些属于公有制经济？哪些属于非公有制经济？

公有制为主体、多种所有制经济共同发展

我国正处于社会主义初级阶段，必须坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展。

现阶段，公有制经济包括国有经济、集体经济以及混合所有制经济中的国有成分和集体成分。在我国，国有经济是国民经济的主导力量，国有经济的生产资料属于全体人民共同所有。集体经济的生产资料属于一部分劳动者共同所有。我国还存在个体经济、私营经济、港澳台投资经济、外商投资经济等非公有制经济。



探究与分享

◆《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出，国有资本投资运营要服务于国家战略目标，更多投向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域，重点提供公共服务、发展重要前瞻性战略性新兴产业、保护生态环境、支持科技进步、保障国家安全。

◆我国某著名私营企业是全球领先的信息与通信技术解决方案供应商。2017年，该公司有约18万名员工，业务遍及全球170多个国家和地区，服务全世界三分之一以上的人口。截至2017年底，该企业累计获得专利授权74 307件。2017年，实现全球销售收入6 036亿元人民币，同比增长15.7%；净利润475亿元人民币，同比增长28.1%。

► 谈谈公有制经济和非公有制经济的不同点以及各自的作用。

在我国，公有制经济与非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分，都是我国经济社会发展的重要基础。坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展，促进了生产力的发展、综合国力的增强和人民生活水平的提高，为人民当家作主奠定了坚实的物质基础。必须毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

按劳分配为主体、多种分配方式并存



探究与分享

琦琪的爸爸在一家国有企业上班，每个月工资收入1万多元，年底还有2万元奖金。妈妈是一家私营企业的技术骨干，年收入15万元左右。叔叔在老家经营一个家庭农场，种植有机茶，还依托农场办起了旅游观光，年收入20多万元。舅舅单身，重度残疾，每个月享受政府提供的最低生活保障700元。

► 琦琪几位亲人的收入分别是按哪种分配方式取得的？

现阶段，我国坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存。

按劳分配是由生产资料公有制决定的。它的基本内容和要求是：有劳动能力的社会成员必须参加劳动；在作了必要的扣除后，以劳动者所提供的劳动（包括劳动数量和质量）为尺度对个人进行分配，多劳多得，少劳少得。在现阶段，要着重保护劳动所得，增加劳动者劳动报酬。

在我国，还存在多种分配方式。例如，让劳动、资本、土地、知识、技术、管理、数据等生产要素参与收入分配，由市场评价贡献，按贡献决定报酬。此外，在一定条件下，人们还可以取得社会保障收入，获得社会公益事业帮助。



相关链接

党的十九届四中全会指出，要鼓励勤劳致富，保护合法收入，增加低收入者收入，扩大中等收入群体，调节过高收入，清理规范隐性收入，取缔非法收入。

社会主义市场经济体制



探究与分享

某校八年级（2）班同学围绕当地小龙虾市场开展社会调查，一些经济现象引起了他们的注意。

❖ 小璇：“前些年小龙虾价格一直上涨，养殖户赚了不少钱，这吸引了很多人养殖小龙虾。小龙虾养殖很快成为本地支柱产业。”

❖ 大伟：“今年小龙虾价格明显下跌，养虾收益与往年相比大幅下降，一些养殖户还亏了本。现在，不少养殖户打算不再养殖小龙虾。”

👉 你怎么看待上述经济现象？

市场经济体制是市场在资源配置中起决定性作用的经济体制。在市场经济中，生产什么、如何生产、生产多少，主要是通过价格、供求、竞争等机制来调节。市场机制就像一只“看不见的手”，在资源配置中起决定性作用。



探究与分享

一场突如其来的大雪让某地蔬菜采摘、运输非常困难，蔬菜价格飞涨。当地政府立即采取应对措施：给菜农提供补贴，鼓励采摘蔬菜；组织人力疏通道路，保障蔬菜运输；到外地调运蔬菜，保证市场供应。当地蔬菜价格很快回落，人民群众的生活恢复正常。

► 该地蔬菜价格由飞涨到回落体现了什么经济道理？

我国社会主义市场经济体制把社会主义制度和市场经济有机结合起来，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，进行科学宏观调控，激发各类市场主体的活力，为人民对美好生活的需求提供保障。



拓展空间

► 调查本地一家企业的发展现状。

活动步骤

1. 实地调查。

请围绕以下问题调查本地一家企业。

(1) 该企业的所有制性质是什么？

(2) 该企业有多少职工？生产经营的主要产品是什么？一年纳税多少？

(3) 你感兴趣的其他问题。

2. 撰写调查报告。

3. 班级交流。

深入分析各类所有制经济对我国经济和社会发展所起的作用。

第六课

我国国家机构

人民当家作主，不仅需要完善的国家制度予以保证，而且需要通过国家机构行使国家权力来实现。我国根据宪法建立起来的一整套国家机关体系，既是人民意志的执行者，又是人民利益的捍卫者。我国国家机构是为实现国家职能而建立起来的国家机关的统称，具体包括国家权力机关、国家主席、行政机关、监察机关、司法机关等，是一个严密的组织体系。为实现国家管理目标，国家机关必须依法行使权力，对人民负责，受人民监督。那么，这些国家机关的性质是什么？它们的职权有哪些？它们之间的关系又是怎样的？

国家权力机关



运用你的经验



2018年3月，十三届全国人大一次会议选举产生新一届国家领导人。

- ▶ 哪些国家领导人由全国人民代表大会产生？
- ▶ 全国人民代表大会是什么性质的国家机关？具有哪些职权？

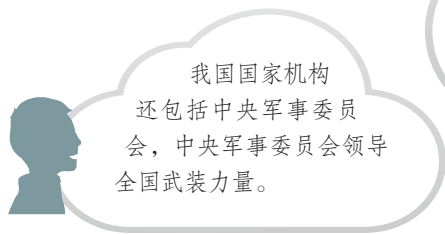
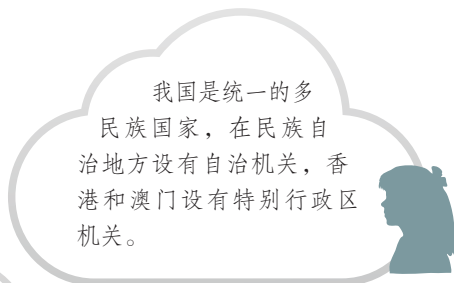
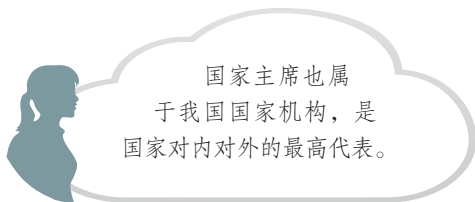
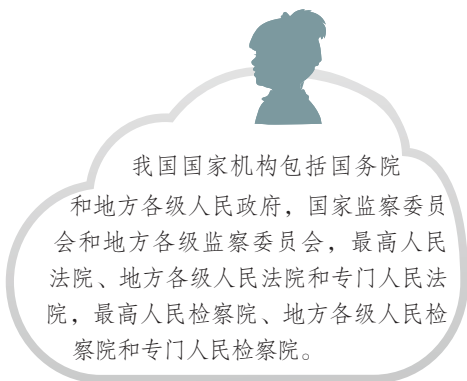
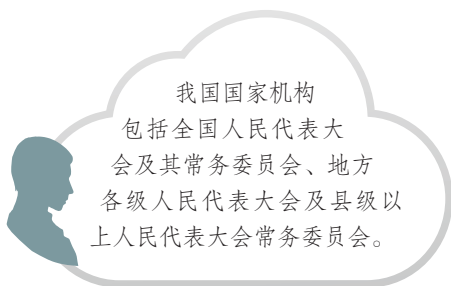
人民行使国家权力的机关

我国各级国家权力机关是由人民选举的代表组成的，代表人民统一行使国家权力，决定全国和地方的重大事务。我国宪法规定：“人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。”



探究与分享

我国的国家机构由哪些国家机关组成？同学们对此展开热烈的讨论。



► 以上同学的说法正确吗？请谈谈你的看法。

全国人民代表大会是最高国家权力机关，代表全国人民统一行使国家权力，在整个国家机关体系中居于最高地位。

地方各级人民代表大会是地方国家权力机关。它是本行政区域内人民行使国家权力的机关。地方国家行政机关、监察机关、审判机关和检察机关都由本级人民代表大会产生，对它负责，受它监督。

人民代表大会的职权



探究与分享

八年级(3)班丽娟放学回家，发现爸爸有些不开心。原来，镇政府准备设立“养老院发展基金”，要求全镇每名公职人员至少捐款1 000元，所募资金用于养老院建设。虽说设立“养老院发展基金”是件好事，但是对于月收入仅3 000多元的丽娟爸爸来说，这笔捐款是一个不小的负担。

► 镇政府强制要求公职人员捐款的行为是否合法？

► 慈善法的出台，反映出全国人民代表大会在行使哪一方面的职权？它还有哪些职权？

2016年3月16日，十二届全国人大四次会议审议通过《中华人民共和国慈善法》。根据慈善法第一百零一条的规定，禁止开展下列募捐活动：

(一) 不具有公开募捐资格的组织或者个人开展公开募捐的；

(二) 通过虚构事实等方式欺骗、诱导募捐对象实施捐赠的；

(三) 向单位或者个人摊派或者变相摊派的；

(四) 妨碍公共秩序、企业生产经营或者居民生活的。

立法权。全国人大及其常委会行使国家立法权。省、自治区、直辖市以及设区的市、自治州的人大及其常委会根据本行政区域的具体情况和实际需要，依据宪法和法律行使地方立法权。

决定权。各级人大和县级以上各级人大常委会依据宪法和法律行使重大事项决定权。



阅读感悟

晚餐时，小鹏告诉爸爸：“明天下午学校开家长会。”爸爸说：“明天市政府就编制预算草案征求人大代表意见，我应邀参加。”小鹏说：“班主任特意叮嘱，希望您为学校发展提出宝贵意见。您不能不参加啊！”爸爸遗憾地说：“预算是国家或地方年度集中性财政收支计划。按照预算法，各级预算要由本级人民代表大会审查和批准。市政府在两会之前征求人大代表意见，有助于科学编制预算，关系到我们全市的发展。对你们学校发展的意见，我写成文字稿，让你妈妈带过去。”



探究与分享

围绕全国人民代表大会的任免权，同学们进行了探讨。

任免权就是选举产生国家主席、国家副主席、中央军委主席、国家监察委员会主任、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长。

不能把任免权仅仅理解为选举，还包括根据国家主席的提名，决定国务院组成人员的人选等。

全国人民代表大会还有权罢免国家主席、副主席等。



► 他们的说法是否正确？谈谈你的看法。

任免权。各级人大和县级以上各级人大常委会依据宪法和法律享有对相关国家机关领导人员及其他组成人员进行选举、决定、罢免的权力。



探究与分享

为督促落实水污染防治法，2015年5—6月，十二届全国人大常委会组成5个检查组分赴6省（直辖市）进行检查，同时委托其他25个省（自治区、直辖市）人大常委会对本行政区水污染防治法实施情况进行检查。2015年8月29日，十二届全国人大常委会第十六次会议举行联组会议，结合审议全国人大常委会执法检查关于检查水污染防治法实施情况的报告进行专题询问。国务院副总理和有关部门负责人到会应询。

► 在督促落实水污染防治法过程中，全国人大常委会是怎样行使职权的？

监督权。全国人民代表大会及其常委会有权监督宪法和法律的实施，县级以上人大及其常委会有权监督本级国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关的工作。



拓展空间

活动主题

与人大代表面对面。

活动目的

增强对人民代表大会的了解。

活动步骤

1. 拟定对话内容。

（1）请结合具体事例说明人民代表大会在本地经济、政治、文化、社会、生态文明建设中发挥的作用。

（2）人民代表大会推动本地教育发展采取的措施。

（3）人民代表大会重大问题决策的程序。

（4）同学们感兴趣的其他话题。

2. 把对话内容提交人大代表。

3. 开展对话活动，做好对话活动笔记。

中华人民共和国主席



运用你的经验

2018年3月17日，十三届全国人大一次会议第五次全体会议召开，习近平当选中华人民共和国主席、中华人民共和国中央军事委员会主席。

► 国家主席是怎样产生的？

代表中华人民共和国的国家机关

中华人民共和国主席是中华人民共和国的国家元首，代表中华人民共和国行使宪法赋予的职权。

中华人民共和国主席、副主席由全国人民代表大会选举。有选举权和被选举权的年满四十五周岁的中华人民共和国公民可以被选为中华人民共和国主席、副主席。

中华人民共和国主席、副主席每届任期同全国人民代表大会每届任期相同。

国家主席的职权



探究与分享

中华人民共和国主席令

第三号

《中华人民共和国监察法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第一次会议于2018年3月20日通过，现予公布，自公布之日起施行。

中华人民共和国主席 习近平

2018年3月20日

► 发布国家主席令，国家主席行使了什么职权？是如何行使职权的？

公布法律、发布命令。国家主席根据全国人民代表大会的决定和全国人民代表大会常务委员会的决定，公布法律，发布特赦令，宣布进入紧急状态，宣布战争状态，发布动员令。

任免权。国家主席根据全国人民代表大会的决定和全国人民代表大会常务委员会的决定，任免国务院总理、副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长。



阅读感悟

2018年3月18日上午，十三届全国人大一次会议在人民大会堂举行第六次全体会议，根据国家主席习近平的提名，经过投票表决，决定李克强为中华人民共和国国务院总理。国家主席习近平签署第一号主席令，根据大会决定，任命李克强为国务院总理。



探究与分享

◆ 镜头一：2017年6月7—10日，中华人民共和国主席习近平对哈萨克斯坦共和国进行国事访问，并出席上海合作组织成员国元首理事会第十七次会议和阿斯塔纳专项世博会开幕式。

◆ 镜头二：2017年12月5日，中华人民共和国主席习近平在人民大会堂接受挪威等11国新任驻华大使递交国书。

► 结合以上两个镜头，谈谈国家主席行使了什么职权。

外事权。国家主席代表中华人民共和国，进行国事活动，接受外国使节；根据全国人民代表大会常务委员会的决定，派遣和召回驻外全权代表，批准和废除同外国缔结的条约和重要协定。

授予荣誉权。国家主席根据全国人民代表大会常务委员会的决定，授予国家勋章、国家荣誉称号奖章。



拓展空间

国家勋章和国家荣誉称号法规定，国家勋章和国家荣誉称号为国家最高荣誉。全国人民代表大会常务委员会决定授予国家勋章和国家荣誉称号。中华人民共和国主席根据全国人民代表大会常务委员会的决定，向国家勋章和国家荣誉称号获得者授予国家勋章、国家荣誉称号奖章，签发证书。

► 为什么要由国家主席向国家勋章和国家荣誉称号获得者授予国家勋章、国家荣誉称号奖章，签发证书？

国家行政机关



运用你的经验



图1



图2

► 图中穿制服人员分别是哪些政府部门的工作人员？



图3

国家权力机关的执行机关

行政机关是依据宪法设立的，依法行使国家行政职权，组织和管理国家行政事务的国家机关。我国行政机关由国务院及其领导的地方各级人民政府组成。县级以上各级人民政府都设若干工作部门，这些部门分工不同，分别在各自职权范围内为人民群众提供服务，它们又相互配合，共同致力于提高为经济社会发展服务、为人民服务的能力和水平。



探究与分享



2015年2月以来,某市十六届人大常委会先后通过11项关于经济社会发展的决议、决定。市政府高度重视,多次召开政府常务会议、市长办公会议进行专题研究部署,对每一项决议、决定迅速贯彻落实,由市政府办公室牵头跟踪督办,并以书面形式及时向市人大常委会报告。

► 从上述内容看,市政府与市人大之间是什么关系?

国家行政机关是国家权力机关的执行机关,负责贯彻执行国家权力机关通过的有关法律、决议和决定。各级人民政府对本级人民代表大会负责并报告工作;县级以上地方各级人民政府在本级人民代表大会闭会期间,对本级人大常委会负责并报告工作。



探究与分享



近年来,我国政府不断健全医疗保障制度。2003年起试点的新型农村合作医疗制度,在2010年基本覆盖全国农村居民;2012年提出建立城乡居民大病保险制度,到2017年建立起比较完善的大病保险制度;2015年进一步完善医疗救助制度,全面开展重特大疾病医疗救助工作;等等。2020年,面对来势汹汹的新冠肺炎疫情,党和政府始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。在患者医疗费用保障方面,国家医疗保障局与财政部要求各地医保及财政部门要确保确诊新型冠状病毒感染肺炎患者不因费用问题影响就医,确保收治医院不因支付政策影响救治。对于患者发生的医疗费用,在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后,个人负担部分由财政给予补助。

► 结合上述材料,说一说行政机关是如何履行为人民服务职责的。

人民是国家的主人,行政机关的权力来自人民,是人民授予的。行政机关必须全心全意为人民服务,努力建设人民满意的服务型政府。

行政机关的职权



探究与分享



行政机关负有维护良好公共秩序的职责，比如各地公安部门是依法维护社会治安的行政机关。

行政机关应当为老百姓提供优质服务，比如各地人力资源和社会保障部门应当积极促进社会就业，根据经济发展水平不断提高社会保障水平。



行政机关负有市场监管职责，比如为了确保食品和药品安全，各地食品、药品监督管理部门有权对所辖区域内食品、药品进行监督管理。

▶ 你还知道哪些行政机关？它们有哪些职权？请举例说明。

根据宪法，我国县级以上人民政府主要管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设事业和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、计划生育等行政工作。



探究与分享

2017年春节，小成同学随爸爸妈妈从北京回到了太行山区的老家，这是他第一次回去。以前，小成的老家在太行山深处，崇山峻岭之间，通往外面世界的山路陡峭崎岖。奶奶一直想念孙子，但因路途艰险，祖孙一直未能相见，为此奶奶没少流泪。2016年，国务院出台《“十三五”脱贫攻坚规划》，对自然条件严酷地区的农村建档立卡贫困人口实施易地搬迁扶贫。小成老家的县政府按照规划要求，在太行山脚平坦开阔地带修建了房屋，通电、通水、通网，全村乡亲都搬到了新居。

▶ 从材料中可以看出，国务院和县政府的职权有何不同？

行政机关层级不同，职权也不同。国务院，即中央人民政府，是我国最高行政机关，统一领导地方各级人民政府。



探究与分享

实践中，行政机关应当如何行使职权？同学们对此展开热烈讨论。



同学甲

行政机关到底有哪些职权，要看宪法和法律是怎么规定的，宪法和法律没有规定的权力，行政机关不能行使。



同学乙

即使行使职权的程序不符合法律规定，行政机关只要做到实体上合法，就不构成违法行为。



同学丙

如果法律对行政机关行使职权的期限作出规定，行政机关就必须在法定期限内完成，否则也是违法的。

► 以上同学的说法对吗？请谈谈你的看法。

行政机关必须依法行政。行政机关享有哪些职权，具体如何行使职权，都必须严格遵照宪法和法律。行政机关要坚持法定职责必须为、法无授权不可为，勇于负责、敢于担当，坚决纠正不作为、乱作为，坚决克服懒政、怠政。



《中华人民共和国宪法》规定

第四十一条 中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家工作人员，有提出批评和建议的权利；对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为，有向有关国家机关提出申诉、控告或者检举的权利，但是不得捏造或者歪曲事实进行诬告陷害。

对于公民的申诉、控告或者检举，有关国家机关必须查清事实，负责处理。任何人不得压制和打击报复。

由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人，有依照法律规定取得赔偿的权利。



► 宪法为何要作出上述规定？请谈谈你的看法。

行政机关的职权通常由行政机关工作人员具体实施。为了防止工作人员出现履职不力、监管缺失、失职渎职、徇私枉法等问题，必须加强对行政权的监督和制约，切实做到有权必有责，用权受监督，权责要对等，失责要追究，侵权要赔偿。



拓展空间

法治是治国理政的基本方式。法治政府是现代政府的基本特征。我国自改革开放以来，不断推进法治政府建设。

2004年	国务院《全面推进依法行政实施纲要》明确提出“建设法治政府”。
2012年	党的十八大报告明确提出，2020年全面建成小康社会，法治政府基本建成是目标之一。
2014年	党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》要求加快建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府。
2015年	国务院印发《法治政府建设实施纲要（2015—2020年）》，提出法治政府的衡量标准。
2017年	党的十九大报告强调，建设法治政府，推进依法行政，严格规范公正文明执法。
2018年	为加强党对全面依法治国的集中统一领导，党中央决定成立中央全面依法治国委员会。

► 我国为什么要积极推进法治政府建设？请谈谈你的理解。

国家监察机关



运用你的经验

2019年1月，某市城管局领导姚某接受管理服务对象某私营企业主邀请，在其公司内部食堂聚餐，所用烟酒和菜肴均由该企业提供。该市监察委员会依照法定程序给予姚某撤职处分。

► 监察委员会是什么性质的国家机关？它有哪些职责？

行使监察权的机关

监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

我国设立国家监察委员会和地方各级监察委员会。国家监察委员会是最高监察机关，领导地方各级监察委员会的工作；上级监察委员会领导下级监察委员会的工作；地方各级监察委员会负责本行政区域内的监察工作。



探究与分享

政府的公务人员要受监察机关的监督，这有助于公务人员严格依法办事，也有助于改善工作作风，提高管理质量。

司法系统的公职人员和有关人员在监察范围之内，这有利于推动司法领域反腐败工作。

基层群众性自治组织与我们息息相关。将这些组织中从事管理的人员纳入监察范围之内，有利于营造风清气正的社会环境。



► 查查看，还有哪些人员在监察范围之内？

依照法律规定，监察委员会对所有行使公权力的公职人员进行监察，实现国家监察全面覆盖。



探究与分享

2018年3月18日，十三届全国人大一次会议举行第六次全体会议。其中一项议程是选举中华人民共和国国家监察委员会主任。

► 国家监察委员会与全国人民代表大会是什么关系？

国家监察机关由国家权力机关产生，对它负责，受它监督。国家监察委员会由国家最高权力机关产生，对它负责，受它监督。地方各级监察委员会由本级国家权力机关产生，对它负责，受它监督，同时还对上一级监察委员会负责，受它监督。



探究与分享

向某涉嫌非法套取国家农机补贴经费。县监察委员会收到举报后，准备进行调查。向某所在单位却以向某曾经在推进农业机械化工作中作出重要贡献为由，向县监察委员会发函，要求停止调查。

► 向某所在单位这一要求是否合法？请说明理由。

监察委员会依照法律规定独立行使监察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。



探究与分享

某班同学围绕监察机关与审判机关、检察机关、执法部门的关系发生了争执。



虽然监察机关的专责是行使国家监察职能，但是审判机关也要依法办理职务犯罪案件。



监察机关、审判机关、检察机关、执法部门在办理职务违法和职务犯罪案件中各司其职，互不相干。

► 你是否赞同他们的观点？说明理由。

监察机关办理职务违法和职务犯罪案件，应当与审判机关、检察机关、执法部门互相配合，互相制约。

监察机关在工作中需要协助的，有关机关和单位应当根据监察机关的要求依法予以协助。

监察机关的职责



探究与分享

某省属国有企业董事长郭某涉嫌渎职犯罪，省监察委员会决定立案调查。谈话初期，郭某抱有侥幸心理，不承认犯罪问题，核查组耐心细致地做他的思想工作，同时与其他涉案人员、证人开展大量谈话，并进行外围取证，最终查清了郭某涉嫌职务犯罪事实。经该省监察委员会会议研究决定，将郭某涉嫌职务犯罪问题移送检察机关依法处理。

► 在上述案例中，监察委员会行使了哪些职责？

监督职责。监督是监察委员会的首要职责。监察委员会依照宪法、监察法和有关法律法规，监督所有公职人员行使公权力的行为，确保权力不被滥用、确保权力在阳光下运行，把权力关进制度的笼子。

调查职责。调查公职人员涉嫌职务违法和职务犯罪，是监察委员会的一项经常性工作。对公职人员涉嫌职务违法和职务犯罪的调查，能有效地强化不敢腐的震慑，减少

和遏制腐败行为的发生，维护宪法和法律尊严，保持公权力行使的廉洁性。

处置职责。对有职务违法行为但情节较轻的公职人员，进行谈话提醒、批评教育、责令检查，或者予以诫勉；对违法的公职人员依法作出警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；对监察对象所在单位党风廉政建设和履行职责存在的问题等提出监察建议。



阅读感悟

某市监察委员会结合平时在查办案件过程中发现的问题隐患，向相关部门提出具有针对性和可行性的监察建议，明确其整改的内容、要求和时限，督促其建章立制，如针对公开招录职员、雇员过程中监管不力、审核不严等问题，向该市人力资源和社会保障局提出完善制度、堵塞漏洞的建议等，有效地推动了廉政建设。



拓展空间

活动主题

走访监察委员会。

活动目的

了解监察委员会工作。

主要问题

走访中，主要围绕以下问题展开。

- (1) 本行政区域有哪些典型的公职人员涉嫌职务违法和职务犯罪案例。
- (2) 在办理职务违法和职务犯罪案件过程中，监察机关与审判机关、检察机关、执法部门是什么关系。
- (3) 了解监察委员会工作的重要意义。
- (4) 同学们感兴趣的其他问题。

国家司法机关



运用你的经验

小方的爸爸购买的小汽车存在质量缺陷，厂家却认为是合格的。消费者协会和市场监督管理部门多次进行调解，都没有达成一致意见。

► 小方的爸爸可否以厂家为被告到人民法院起诉？为什么？

人民法院

我国宪法规定：“中华人民共和国人民法院是国家的审判机关。”我国设立最高人民法院、地方各级人民法院和专门人民法院。地方各级人民法院分为基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院。专门人民法院有军事法院、海事法院等。



探究与分享

2005年初，村民谢某进入某煤矿公司从事井下维修、采煤工作。煤矿公司一直没有为谢某办理工伤保险参保手续。2013年1月，谢某被确诊为“煤工尘肺Ⅱ期”，市劳动能力鉴定委员会鉴定为伤残四级，但煤矿公司迟迟不履行向谢某支付工伤保险待遇的义务。2015年1月，谢某申请劳动仲裁，要求煤矿公司支付工伤保险待遇，获得支持。煤矿公司不服裁决，向人民法院提起诉讼。人民法院经审理后，判决煤矿公司一次性支付谢某伤残补助金66 465元，工伤保险长期待遇303 840元。

► 在上述案例中，人民法院行使了什么职权？

人民法院的基本职权是审理刑事、民事和行政案件，通过行使国家审判权，惩办犯罪分子，解决民事和行政争议，维护社会秩序，引导公民自觉遵守宪法和法律。



凌晨三时许，青年小李路过某银行储蓄所时，遭拦路抢劫。歹徒逃跑后，小李立即打“110”报警。“110”值班接警人员告诉小李将立即出警，请他现场等待，但警察一直未到现场。小李认为公安机关没有出警是不作为，于是以公安机关为被告到当地人民法院起诉。人民法院经审理后认为，该公安机关接到报警电话并承诺出警后，未及时依法履行保护公民人身权和财产权的法定职责，故确认公安机关不出警行为违法。宣判后，各方当事人均未提出上诉。

本案是一起行政案件。如果公民认为行政机关没有依法行使职权，侵害其合法权益，可以依法向人民法院提起行政诉讼，即“民告官”。我国多年来的行政诉讼实践充分说明，人民法院在监督行政机关依法行政、切实保护公民合法权益方面发挥了重要作用。

人民法院在司法活动中，必须坚持以事实为根据、以法律为准绳，依法独立公正行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。人民法院对公民权利提供有效救济和保障，捍卫社会公平正义。

人民检察院

我国宪法规定：“中华人民共和国人民检察院是国家的法律监督机关。”我国设立最高人民检察院、地方各级人民检察院和军事检察院等专门人民检察院。



探究与分享

一天，20岁的徐某在某校附近拦截一名初中生，要“借钱”上网。该生不给，徐某便把他暴打一顿，抢走了他仅有的80元钱。后来，徐某如法炮制，多次得手。他先后纠集19岁的孙某等三人一起拦截学生要钱，遇到不给钱的，他们就拳打脚踢。一年多时间里，他们累计抢劫学生现金和财物价值共计50 000元人民币。区人民检察院以徐某等四人涉嫌抢劫罪，向区人民法院提起公诉。人民法院经审理认定，徐某等人危害学校周边环境，社会影响恶劣，以抢劫罪判处徐某有期徒刑10年，并处罚金20 000元；其他成员被判3—5年不等的有期徒刑，并处罚金5 000—10 000元。



公诉人向人民法院提起公诉

► 本案说明人民检察院具有何种职权？

人民检察院通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。



阅读感悟

2019年3月，十三届全国人大二次会议通过的《最高人民检察院工作报告》指出，2018年，全国检察机关牢记党和人民嘱托，落实以人民为中心，探索中国特色公益诉讼检察之路。全年共立案办理民事公益诉讼4 393件、行政公益诉讼108 767件。其中，涉及生态环境和资源保护59 312件、食品药品安全41 118件、国有财产保护10 025件、国有土地使用权出让2 648件、英烈权益保护57件。通过办案，督促治理被污染损毁的耕地、湿地、林地、草原211万亩；督促清理固体废物、生活垃圾2 000万吨；督促查处、回收假冒伪劣食品40万千克，假药和走私药品9 606千克；督促追收国有财产257亿元；追偿修复生态、治理环境费用30亿元，违法者必须为恢复受损公益“买单”。

人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。各级人民检察院的工作人员，必须忠实于事实真相，忠实于法律，忠实于社会主义事业，全心全意为人民服务。



拓展空间

近年来，一些犯罪分子因媒体曝光被绳之以法。有人认为，司法活动应当受到舆论监督，倾听人民的声音并回应民意。但是，也有人认为，有些报道过于渲染犯罪情节，有的随意发表有倾向性的定罪意见，干扰公正审判。

► 你怎样看待这种现象？司法活动是否应该受到舆论影响？

第四单元

崇尚法治精神

自由、平等、公正、法治，是社会主义核心价值观的重要内容，是社会层面的价值取向。其中，法治是实现自由平等、公平正义的保证；追求自由平等，维护公平正义，则是法治的价值追求，体现了法治的基本精神。因为法治，每一个人都应得到法律的平等保护，自由地追求自己的人生幸福；因为法治，社会弱者也应分享公共资源，获得公平发展的机会；因为法治，合法的行为得以保护，违法的行为受到惩罚，正义的阳光洒满人间。在建设法治中国的历史进程中，让我们崇尚法治精神，让法治成为我们的生活方式。



第七课

尊重自由平等

自由是珍贵的，也是有限制的，无限制的自由只能产生混乱。当人类依据法治自觉止步于自由的边界，彰显的是理性的力量。同样，平等是珍贵的，但绝对的平等是不可能的。当人类通过法治把“同等对待”与“差别对待”统一起来，将一份深挚的关爱给予社会中的特殊群体，闪耀的是文明的光辉。那么，我们应如何理解自由平等的真谛？如何实现对自由平等的追求？

自由平等的真谛



运用你的经验

围绕“自由”这个话题，小蕊、大海、阿梅三名同学表达了各自的观点。

自由就是想说什么就说什么，想干什么就干什么。



小蕊

自由应该是完全由自己做主，但现实生活中怎么有那么多规矩和限制呢？



大海

自由就是做法律不禁止的一切事情的权利。



阿梅

► 结合三名同学的观点，说说你对自由的认识。

无法治不自由

“海阔凭鱼跃，天高任鸟飞”，表达了人们对自由的无限向往。人们渴望在广阔的天地里，充分自由地行动；渴望摆脱不合理的束缚和限制，自由地施展才能；渴望不受他人奴役和支配，按照自己的意愿自由自在地生活。



探究与分享

白云飘飘，一只风筝在天上飞。风筝许了一个愿，乞求天空能让自己挣脱那根线，让自己不再被束缚。突然，一阵狂风袭来，风筝被吹得摇摇晃晃，它一心想挣脱线的约束，昂头借风拼命挣扎。线终于断了，风筝如愿以偿，满心欢喜的它来不及拥抱蓝天，就一头栽了下来，再也无法飞了。



“无力回天”

- 挣脱了束缚的风筝为什么“无力回天”？
- 如何理解自由应受必要的限制？

拥有自由，不仅能增强个人的幸福感，而且能激发每个人的活力，从而推动社会的进步与繁荣。但是，自由不是为所欲为，它是有限制的、相对的。必要的限制是对自由的保护。正如火车有了轨道的限制，才能顺利地行驶；车辆有了红绿灯的限制，才能安全地通行。无限制的自由只会走向自由的反面，导致混乱与伤害。



探究与分享

孙某和某公司利用网络发布侵害某死者名誉的言论，这些言论在公众网络平台快速传播，给死者的家属造成严重的精神伤害。死者家属将孙某和该公司诉至人民法院。人民法院判决被告赔礼道歉，消除影响，赔偿死者家属精神损害抚慰金。



- 请查阅我国对网络言论的相关法律规定，说一说网络世界自由的边界。

无论现实世界还是网络空间，自由都是法律之内的自由。自由主要指人们在法律规定的范围内，依照自己意志活动的权利。自由在法律上的体现，就是我们享有的和正当行使的各项权利。

法治与自由相互联系，不可分割。一方面，法治标定了自由的界限，自由的实现不能触碰法律的红线，违反法律可能付出失去自由的代价；另一方面，法治是自由的保障，人们合法的自由和权利不受非法干涉和侵害。法治既规范自由又保障自由。社会生活中，有边界才有秩序，守底线才享自由。



相关链接

《中华人民共和国宪法》规定

第三十五条 中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。

《中华人民共和国集会游行示威法》规定

第四条 公民在行使集会、游行、示威的权利的时候，必须遵守宪法和法律，不得反对宪法所确定的基本原则，不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。

第五条 集会、游行、示威应当和平地进行，不得携带武器、管制刀具和爆炸物，不得使用暴力或者煽动使用暴力。



法眼看平等



探究与分享



少数民族代表出席全国人大会议



公民享有平等的受教育权

► 结合上图，请用身边的实例与同学分享自己对平等的认识。

平等是人类的崇高理想，是社会发展的永恒主题。在法律意义上，平等具有两层含义：一是同等情况同等对待，比如男女同工同酬、一次选举一人一票等；二是不同情况差别对待，比如老人、儿童、孕妇、残疾人在乘坐公共交通工具时应获得优先权和得到特殊关照。



相关链接

圆桌会议在席位上不分尊卑主次，与会者围圆桌而坐，都以平等身份参加会议，体现了平等原则和协商精神。圆桌会议已成为国际和外交会议的一种重要形式。



二十国集团领导人杭州峰会主会场

法律面前人人平等，是社会文明进步的标志，也是社会主义法治的基本原则之一。我国宪法规定：“中华人民共和国公民在法律面前一律平等。”



探究与分享

新中国成立以来，妇女解放取得了旧中国不可比拟的成就和进步。男女平等作为基本国策写入法律。随着经济社会发展和公共服务的完善，女性的生育权、受教育权、健康权、发展权和政治参与权利等各种现实权利得到更好保障。每年召开的全国两会上，都可以看到相当比例的女代表和女委员行使权利、履行职责的亮丽风采。

- ▶ 查阅资料，了解今年出席全国两会的女代表和女委员的数量与比例。
- ▶ 请你列举运用法律保障男女平等的事例。

任何公民，不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限等，都一律平等地享有宪法和法律规定的各项权利，同时必须平等地履行宪法和法律规定的各项义务。



相关链接

我国多部重要法律都有关于平等的规定。

- ◆ 宪法规定，中华人民共和国各民族一律平等。国家保障各少数民族的合法的权利和利益，维护和发展各民族的平等团结互助和谐关系。中华人民共和国妇女在政治的、经济的、文化的、社会的和家庭的生活等各方面享有同男子平等的权利。
- ◆ 民法典规定，民事主体在民事活动中的法律地位一律平等。
 - 自然人的民事权利能力一律平等。民事主体的财产权利受法律平等保护。
- ◆ 刑法规定，对任何人犯罪，在适用法律上一律平等。不允许任何人有超越法律的特权。
- ◆ 教育法规定，公民不分民族、种族、性别、职业、财产状况、宗教信仰等，依法享有平等的受教育机会。受教育者在入学、升学、就业等方面依法享有平等权利。

我国公民的合法权益一律平等地受到法律保护，违法犯罪行为一律平等地依法予以追究，任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权。



阅读感悟

杨某先后利用职务上的便利，直接或者通过其妻非法收受相关人员给予的财物折合人民币共计1 600万元。2016年12月14日，某市中级人民法院公开宣判杨某受贿案，对被告人杨某以受贿罪判处有期徒刑12年6个月，并处没收个人财产人民币200万元；对杨某受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。



拓展空间

在课堂学习中，同学们对法律意义上平等的两层含义有了一定的认识，但也有同学认为：“同等情况同等对待”与“不同情况差别对待”是不是存在矛盾呢？

► 针对这一疑惑，以小组为单位分类搜集整理相关案例，并结合案例在班级组织一次“以案说法”活动。

自由平等的追求



运用你的经验

八年级学生田某经常上学迟到，不按时完成作业，老师督促他，他却说：“什么时间上学、做不做作业是我的自由。”田某有时抽烟喝酒，强行向同学索要财物，老师批评教育他，他振振有词：“这是我在校外的活动，是我的自由。”

► 查阅《中华人民共和国义务教育法》和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》的相关规定，对田某的言行进行评价。



珍视自由

珍视自由，就要珍惜宪法和法律赋予我们的权利。为此，我们要知晓自己的权利，正确认识权利的价值，积极行使和维护自己的正当权利。



探究与分享

唐某在微博上发表一首七律，网友关某读后提出意见，称唐某的七律“格律不对”，招致唐某不满。唐某回帖辱骂关某，称其“驴唇不对马嘴”，并虚构了关某行为不检的诸多事例。该回复在网上被大量转发，关某以遭受精神损害为由向人民法院提起诉讼。人民法院判决唐某向关某公开道歉，并赔偿精神损害抚慰金。

众多网友跟帖评论唐某“微博骂人”事件。

聊天	图片	精品	游戏	发新帖
 小玫：唐某虽能逞一时口舌之快，但网络空间不是法外之地。				
 石头：言论自由必须以尊重和不侵犯他人名誉权为前提，唐某咎由自取！				
 小聪：言论自由一旦超越法律边界就是对自由的滥用，行为人要承担法律后果。				

- ▶ 请你评论唐某的言行。
- ▶ 如果你是关某，面对此事你会怎么做？

珍视自由，必须依法行使权利。作为公民，应自觉守法、遇事找法、解决问题靠法，树立守法光荣、违法可耻的法治意识。



阅读感悟

自由快乐，人皆向往。什么样的生活才是自由的、快乐的？

史载，明朝开国皇帝朱元璋一日问诸臣：天下谁人最快活？有人说功高盖世者，有人说位居显赫者，有人说金榜题名者，还有人说富甲一方者……朱元璋听后皆不满意。大臣万钢答道：畏法度者最快活。此言一出，朱元璋大悦，称赞其见解独到。

自由快乐之人，必是敬畏法度之人；敬畏法度之人，多是严以自律之人。

践行平等



探究与分享

1944年，陈云主持陕甘宁边区财政经济和供给保障工作。由于身体不好，出汗多，他穿的军装破得快，打了不少补丁。管后勤的同志看到后，打电话通知有关部门送给陈云一套新军装。陈云知道后，非常严肃地对这位同志说：“你是只给我发新军装，还是给陕甘宁边区所有的同志都发？现在不到发军装的时候，任何人都不能例外。”

► 陈云的言行对于我们践行平等有什么教育意义？

践行平等，就要反对特权。所谓特权，就是法律、制度规定之外的特殊权利。特权是平等的大敌。现实生活中，有的人或只享受权利不承担义务，或利用手中的权力以权谋私，或利用社会关系追逐一己之利，并想方设法逃避法律制裁。然而，法律的尊严和权威不容侵犯，任何践踏法律的行为必将受到制裁和惩罚。每个公民都应平等地承担法律规定的义务，不得享有不受法律约束的特权。



探究与分享





► 与同学交流，可以通过哪些途径来解决就业歧视问题。

践行平等，就要平等对待他人的合法权利。每个人都有平等的生存权利、发展权利和追求幸福的权利。我们要以法律为基本的行为准则，平等地对待所有成员，尊重他人的合法权益。



阅读感悟

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，展望2035年，我国将基本实现国家治理体系和治理能力现代化，人民平等参与、平等发展权利得到充分保障，基本建成法治国家、法治政府、法治社会。

践行平等，就要敢于抵制不平等的行为。在现实生活中，仍然存在着就业歧视等不平等现象，损害了公民的人格尊严，违背了法律面前人人平等的原则。面对这些不平等现象，我们不能听之任之，应据理力争，必要时依法维权。



阅读感悟

2003年6月，大学生张某参加公务员考试，他的笔试和面试成绩在报考同一岗位的近百名考生中名列第一。在随后的体检中，因被查出携带乙肝病毒，他被招考岗位所在市的人事局以体检不合格为由拒绝录用。无奈，张某一纸诉状递到人民法院，状告市人事局侵犯其合法权利。人民法院在判决中确认，被告市人事局在公务员招录过

程中作出取消原告张某进入考核程序资格的行为，主要证据不足。依照法律规定，该行为应予撤销。这起全国首例“乙肝歧视”案以原告张某的胜诉而告终。该案件对于后来废止“乙肝歧视”的国家政策的出台产生了重要影响。



实现人与人之间的平等，是人类的美好梦想，需要每个公民把平等原则落实到日常的生活、学习和工作中。我们要增强平等意识，努力践行平等，共同建构平等有序的社会制度。



拓展空间

活动主题

办一期以践行平等为主题的板报。

活动目的

增强法治观念，增进对践行平等重要意义的认识。

活动要求

主题鲜明，内容健康，形式新颖，知识准确，材料运用恰当。

活动步骤

1. 通过报刊、网络、音像制品等多种渠道搜集有关践行平等的案例和漫画作品，鼓励原创。
2. 在教师指导下，筛选典型案例和漫画作品。
3. 以典型案例和漫画作品为素材，结合教材内容，设计若干小栏目，完成板报。

效果评价

1. 你看了同学办的板报后对践行平等有何新的认识？
2. 你打算在家庭和学校生活中如何践行平等？

第八课

维护公平正义

公平正义是一个美好社会应有的价值。建立一个公平正义的社会，是人类永恒的追求和共同的理想。在现代社会，公平正义的实现，需要法治保障，即通过科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，促进公平正义。维护公平正义，是社会主义法治的价值追求。

那么，究竟什么是公平正义？怎样理解公平正义的价值？如何维护公平正义？

公平正义的价值



运用你的经验

► 提到“公平正义”，你会联想到哪些词语？

◇ 公正，道义，公道，_____，……

围绕“公平正义”这个话题，小涛、小蕊、大海和阿梅四名同学表达各自的观点。



小涛

在银行、车站、餐厅等公共场所，按“先来后到”的顺序排队，这是公平的。

在车站、码头、医院等公共场所，设置老年人专用通道或者老年人窗口，这是合乎正义的。



小蕊



大海

当许多人都想获得某一个职位时，用竞争上岗的办法来确定人选，这是公平的。

对生产、销售假冒伪劣产品的厂家和商家给予应有的处罚，这是合乎正义的。



阿梅

► 我的见解：_____，这是公平正义的。

认识公平



探究与分享



古时候，一位父亲临终前要把四锭等重的黄金分给三个儿子。三个儿子中，大儿子精明能干，为赚取这四锭黄金出力最多；二儿子能力一般，但很有孝心，父亲生病时端茶送药，最得父亲喜欢；三儿子身残体弱，为人善良，父亲最担心他以后的生计。

- ▶ 假如你是这位父亲，你会怎样分配这四锭黄金？
- ▶ 结合“分黄金”的故事，谈谈你对公平的看法。

人们向往公平，在追求公平的过程中，不断丰富和深化着对它的认识。公平通常指人们基于一定标准或原则，处理事情合情合理、不偏不倚的态度或行为方式。



探究与分享

你违反了交通规则！

朋友，快来帮我摆平。



感谢国家“两免一补”政策，让孩子们都能上学。



- ▶ 依据你对公平的理解，请对上图中的行为和政策进行评价。

公平有着丰富的内涵，包括权利公平、规则公平、机会公平等。权利公平，要求每个人依法平等参与社会活动；规则公平，要求每个人都受到行为规范的约束；机会公平，要求社会为每个人提供同等的发展机会和条件。



探究与分享



公开信息



公平竞争



公正审判

► 结合以上图片，谈谈公平的价值。

公平是个人生存和发展的重要保障。公平不仅能保证个人应得的利益，使个人获得生存和发展的物质条件，而且能让人感受到尊严，从而激发自身潜能，提高工作效率。

公平是社会稳定和进步的重要基础。公平有利于协调社会各方面的利益关系，缓和社会矛盾，减少社会冲突，维护社会秩序，保证社会的长治久安。公平有利于营造更好的竞争环境，创造更多的社会财富，推动社会持续发展。

正义的力量



探究与分享

► 在讨论什么是正义行为与非正义行为时，同学们用关键词给出了自己对两种行为特征的描述，请你来续写。



正义是社会文明的尺度，体现了人们对美好社会的期待和追求。正义有着极其丰富的内涵，一般而言，正义行为都是有利于促进社会进步、维护公共利益的行为。



阅读感悟

◆ 中国人民抗日战争是正义与邪恶的大决战。面对侵略者，中华儿女不屈不挠、浴血奋战，彻底打败了日本军国主义侵略者，捍卫了中华民族五千多年发展的文明成果，捍卫了人类和平事业。这次战争的胜利，开辟了中华民族伟大复兴的光明前景，开启了古老中国凤凰涅槃、浴火重生的新征程。让我们共同铭记历史所启示的伟大真理：正义必胜！

◆ 中国人民是崇尚正义、不畏强暴的人民，中华民族是具有强烈民族自豪感和自信心的民族。中国人民从来没有欺负、压迫、奴役过其他国家人民，过去没有，现在没有，将来也不会有。同时，中国人民也绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们，谁妄想这样干，必将在14亿多中国人民用血肉筑成的钢铁长城面前碰得头破血流！



探究与分享

桂某患有再生障碍性贫血症。为了治病，他花光了积蓄，家庭也几乎被拖垮。当地政府了解桂某的情况后，不但为他办理大病救助，报销70%的医疗费用，而且将其纳入低保。在社区干部的帮扶下，桂某和妻子开了一家商店，生活状况得到改善。



► 上述事例对你理解正义有什么启示？

正义作为法治追求的基本价值目标之一，要求依法保障人们的正当权利，使受害者得到救济、违法者受到惩罚；要求人们分辨是非，惩恶扬善，维护社会公共利益；要求人们对弱者给予必要的扶助，以保证其有尊严地生存。



阅读感悟

罪刑法定是我国刑法的一项基本原则，可以概括为：法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚。罪刑法定原则意味着犯罪行为的界定、种类、构成条件和刑罚的种类、幅度，均由法律规定，对于刑法没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。



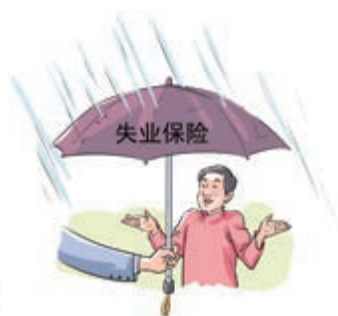
探究与分享



改革收入分配制度



建立国家助学金制度



完善失业保险制度

► 国家建立和完善上述制度有什么意义？

正义是社会制度的重要价值。正义作为人类社会的理想追求，往往被当作评价社会制度的价值标准。制度的生命在于正义，制度的效用在于保障正义。有了正义的制度，即使是社会弱势群体，也能获得基本的生活保障，得到社会的关爱。作为社会制度中具有国家强制力的法律，更应体现正义的原则，成为维护正义的有力保障。



阅读感悟

我国刑事诉讼法第二百条规定，案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。该规定折射出对人权的尊重和保障，它是司法文明的重要标志。



正义是社会和谐的基本条件。切实维护和实现社会正义，有利于恰当地调整和处理人与人之间的关系，充分发挥人们的主动性和创造性；有利于营造和谐、稳定、安宁的社会环境，为社会发展注入不竭的动力。



阅读感悟

为促进社会和谐，保障公平，国家采取了一些重大举措，使人民获得感显著增强。

◆ 医疗方面，我国编织了世界最大的全民医保网，建立了基本医疗保障体系。

◆ 养老方面，全国大部分省份建立了80周岁以上高龄老人津贴制度。

◆ 文化教育方面，城乡免费义务教育全面实现，全国所有公共图书馆、文化馆、美术馆实现免费开放。



学生免费参观博物馆



拓展空间

体验公平

活动内容

全班同学一起做竞赛活动，如演讲比赛、辩论赛等。

活动目的

全班同学共同体验比赛中的公平。

活动过程

1. 全班同学共同制定活动规则。
2. 按照活动规则，以小组为单位进行初赛，评选出初赛获胜选手。
3. 每组初赛获胜选手代表该组参加全班决赛，最终评选出班级优胜者。

活动要求

1. 活动规则的制定必须遵循公平原则。
2. 活动规则一旦制定，大家必须严格遵守。
3. 在实践中检验活动规则的可行性和实际效果，进一步完善活动规则。

活动感悟

◇ 每个生活领域都要讲规则，规则无处不在，多种多样。

◇ 我的感悟：_____

公平正义的守护



运用你的经验

► 如果遭遇“不公平”的事，你会怎么办？

- ◇ 以小组为单位，描述自己经历的“不公平”的事，并说说当时的内心感受。
- ◇ 小组成员交流，讨论遇到“不公平”情形应该怎样做。
- ◇ 每个小组推举一名代表，汇报本组的主要观点。

坚守公平

人们总是渴望公平的阳光普照，但公平的社会不会自然而然地形成。公平从美好的愿望转化为现实，离不开我们每个人的积极参与和不懈努力，需要我们在生活中追求公平，捍卫公平。



探究与分享

八年级（2）班以“中学生在学校如何坚守公平”为主题举办讨论会，同学们各抒己见。



▶ 请你发表对这一问题的看法。

个人维护公平。面对利益冲突，我们要站在公平的立场，学会担当，以公平之心为人处世。这样才能赢得他人的信赖与尊重，形成有利于我们健康成长的良好环境。遇到不公平的行为时，我们要坚守原则立场，敢于对不公平说“不”，采用合理合法的方式和手段，谋求最大限度的公平，努力营造一个公平的环境。



刨木、打磨、包铜管、定刀口……经过十多道工序，一杆秤才算初步制作完成。之后还要反复校准，一天最多只能做两杆。江家姐弟做秤秉承“准确公道、分毫不差”的祖训，几十年坚持做公平秤。在当地菜市场称重，卖方说句“这是江家的秤”，买者都会放心；遇到称量偏差，人们往往用江家的秤解决争端。常有不法商贩找到江家姐弟，愿出大价钱让他们做缺斤少两的“短秤”，都被他们严词拒绝。他们说，秤虽不大，但称的是良心，守的是道义！



为秤杆安装精度卡口

制度保障公平。对于立法而言，在规定权利义务、分配社会资源时，要公平地对待每个人，保障每个人得到他应得的；对于司法而言，在解决纠纷、化解矛盾时，要公平地对待当事人，切实维护其合法权益。



在现实生活中，一些案件因被告人没有赔偿能力或赔偿能力不足，导致受害人及其近亲属不能依法得到有效赔偿，生活陷入困境。为有效维护当事人合法权益，中共中央政法委员会、公安部、司法部等在2015年联合发布《关于建立完善国家司法救助制度的意见（试行）》，提出国家司法救助的对象包括：刑事案件被害人因加害人死亡或没有赔偿能力，无法经过诉讼获得赔偿，造成生活困难的；追索赡养费、扶养费、抚育费等，因被执行人没有履行能力，造成申请执行人生活困难的；等等。

守护正义

追求正义是社会生活的一个重要主题。正义感是公民的基本德行。期盼正义、实现正义、维护正义，是我们的共同心声。我们要做有正义感的人，以实际行动建构正义的大厦。



探究与分享

某市曾经发生惊心动魄的一幕：一辆醉驾车辆冲岗拖行交警，三名互不相识的出租车司机驾车迅速冲上去，但他们很快意识到单向追截很危险。于是，三辆出租车相互配合，形成默契，分别从前、左、后将肇事车辆合力逼停，及时挽救了交警的生命。在增援而来的交警控制住肇事司机后，三名出租车司机不留姓名，悄然消失在夜幕中。经过众多市民的努力，终于找到他们。该市警方及客运出租车管理处给他们送来“见义勇为、匡扶正义”的锦旗和奖金。



三位出租车司机接受锦旗

► 你从三名司机的行为中学到了什么？

个人守护正义。守护正义需要勇气和智慧，面对非正义行为，一方面要敢于斗争，相信正义必定战胜邪恶；另一方面要讲究策略，寻找有效的方法，做到见义“智”为。



方法与技能

当非正义行为在身边发生时，当看见别人身处险境需要帮助时，当自身遭遇困难时……请记住及时拨打以下常用热线电话。

类型	号码	类型	号码	类型	号码
公安报警	110	公共法律服务	12348	环境保护投诉举报	12369
火警	119	铁路客服	12306	住房和城乡建设服务	12319
急救	120	政务服务便民热线	12345	市场监管投诉举报	12315
交通事故报警	122				



► 图中的审判员是否需要回避？为什么？

司法维护正义。司法是捍卫社会公平正义的最后一道防线。司法机关必须坚持以事实为根据，以法律为准绳，严格遵循诉讼程序，平等对待当事人，确保司法过程和结果合法、公正。为了实现司法正义，国家积极推进以司法公正为核心的司法改革，要求司法机关依法独立公正行使司法权，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。



2016年12月，中共中央政治局以“我国历史上的法治和德治”为主题开展集体学习。学习中强调法治要承载道德理念，弘扬美德义行，没有道德滋养，法治文化就缺乏源头活水；道德教育中要突出法治内涵，通过法律的强制力来强化道德作用，培育人们的法律信仰、法治观念、规则意识。必须坚持依法治国和以德治国相结合，实现“法安天下，德润人心”。



第二次世界大战结束后，为了惩罚日本法西斯战犯，维护世界和平，实现国际正义，国际社会组建了专门法庭，进行了著名的“东京审判”。

1946年5月3日至1948年11月12日，远东国际军事法庭在日本东京对第二次世界大战中日本首要甲级战犯进行国际审判，这些战犯对中国、亚洲乃至全世界犯下累累罪行。远东国际军事法庭由美国、中国、英国、法国、苏联、加拿大、澳大利亚、新西兰、荷兰、印度、菲律宾等11国指派的11名法官组成。经过审判，远东国际军事法庭最终对



甲级战犯东条英机、土肥原贤二、板垣征四郎、松井石根、木村兵太郎、广田弘毅、武藤章等7人处以绞刑，其他战犯也分别受到应有的惩罚。

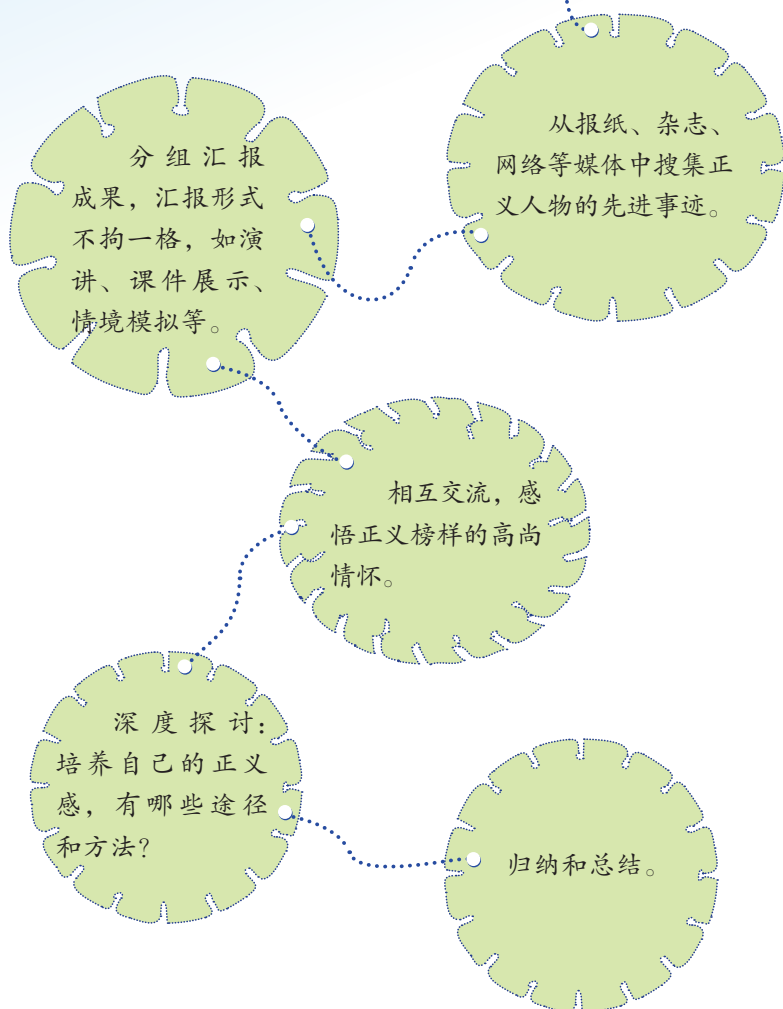
▶ 查阅资料，了解反映人类追求公平正义的类似审判。

公平正义是人类追求的永恒目标，是法治社会的核心价值。实现公平正义，是国家、社会和全体公民的共同责任。让我们从点滴事情做起，携手共进，共建共享公平正义的美好社会。



向正义榜样学习

► 结合所学知识，召开“向正义榜样学习”的主题班会。可以按照以下步骤实施。



后 记

《义务教育教科书 道德与法治》(七~九年级)由教育部组织编写,北京师范大学朱小蔓教授担任总主编。

本册教科书的主要执笔者有唐银平、于文豪(第一单元),雷逸、郑宁、郎艳(第二单元),王忠文、曹鏊(第三单元),吴又存、李红勃(第四单元);参与编写研讨的有朱建婷、王旭、金利、刘智慧、王晓华、顾瑾玉等同志。金葆、李思东为本书绘制插图,吕旻、李宏庆为本书设计封面,李旻为本书封面绘制插图。

李树忠、齐小力、朱力宇、赵晓耕、刘志伟、姚欢庆、马长山、朱明光、韩小明、赵聪、周增为等审查专家提出了很多宝贵的修改意见,对教科书的修改完善给予了悉心指导和倾力帮助。在教育部的组织下,广大一线优秀教师反馈了很多意见和建议,保证了教科书的适切性。在试教试用过程中,我们得到了陕西省教育科学研究所、西安市教育科学研究所及一线教师的大力支持,他们的意见和建议为教科书的进一步完善提供了保障。

人民教育出版社承担了教科书的编辑出版工作,在组织编写、试教试用等方面给予了全方位的协助。中国政法大学、同济大学、武汉市第十一中学等单位给予了大力支持。此外,还有许多法学、伦理学、教育学等领域的专家为本册教科书编写作出了不同的贡献,我们无法一一列出他们的名字,在此一并表示诚挚的谢意。

虽经数年磨砺,各方人员尽心竭力,但限于经验和能力,教科书仍有诸多不完善之处,敬请各界人士批评指正。

联系方式

电 话: 010-58758658 010-58758655

电子邮箱: jcfk@pep.com.cn

编者

2018年12月

谨向为本书提供图片的单位及人士致谢

新华通讯社（P1一幅图，P41一幅图，P61一幅图，P71三幅图，P78一幅图，P116一幅图）；东方IC（P5一幅图，P14一幅图，P41一幅图，P58一幅图，P63一幅图，P71三幅图，P85两幅图，P97一幅图，P101一幅图，P119一幅图）；中国新闻图片网（P5一幅图，P6两幅图，P7四幅图，P15一幅图，P28三幅图，P30一幅图，P33一幅图，P41一幅图，P47三幅图，P56六幅图，P113一幅图）；视觉中国（P47一幅图，P85一幅图）；人民教育出版社（P21一幅图）；刘晓东（P15一幅图）；王行健（P28一幅图）。



YIWU JIAOYU JIAOKESHU
DAODE YU FAZHI

道德与法治

八年级 下册



绿色印刷产品

ISBN 978-7-107-33144-0



9 787107 331440 >

定价： 元

